



PUTUSAN

Nomor 318/Pid.B/2024/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DOMIUS WENDA Alias DONI WENDA**
2. Tempat lahir : Mogi
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/13 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gunumbur, Kel. Gunumbur, Kec. Kolawa, Kab. Lanny Jaya
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Domius Wenda Alias Doni Wenda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024 ;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024 ;

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi penasihat Hukum Yuius Lala'ar,S.H.,dan Rekan, para Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jaoan Pasar Baru Sentani, kelurahan Hinekombe , Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, ditunjuk berdasarkan Penetapan Noor : 318/Pid.B/2024/PN Jap, tanggal 29 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 318/Pid.B/2024/PN Jap tanggal 23 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.B/2024/PN Jap tanggal 23 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DOMIUS WENDA alias DONI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*bersama-sama melakukan pembunuhan berencana*" yang diatur dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DOMIUS WENDA alias DONI** berupa pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana training panjang warna hitam merek ADIDAS;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna kombinasi hitam dan putih;
 - 1 (satu) lembar jaket warna coklat kombinasi warna hitam;
 - 1 (satu) lembar jaket warna biru tua;
 - 4 (empat) lembar sarung tangan warna putih;
 - 2 (dua) buah pembungkus sarung tangan berwarna putih;
 - 1 (satu) batang ranting kayu;
 - 1 (satu) batang kayu salah satu ujungnya telah diruncingkan;

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepatu jungle boot warna hitam yang telah terpotong- potong;
- 1 (satu) botol air mineral kemasan merk Pikeyro;
- 1 (satu) lembar masker warna hitam;
- 1 (satu) bungkus dos rokok Surya yang berisi 1 (satu) batang rokok Surya;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5000,- (lima ribuan rupiah);
- 8 (delapan) buah pinang;
- 1 (satu) buah sirih;
- 2 (dua) buah kapur sirih.
- 1 (satu) Micro SD merek Samsung 8 GB
- 1 (satu) buah flask disk merek sandisk 16 GB berwarna hitam merah

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi shada Triton warna hitam nomor Polisi B 9150 LI;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy STNK dengan nomor Polisi B 9150 LI dengan nama Pemilik an. NURLELAH;
- 1 (satu) buah kunci mobil Mitsubishi dengan gantungan kalung manik – manik;

Dikembalikan kepada yang berhak

- 1 (satu) unit Hp Merk VIVO V2'166 imeil (861895065364490) Imei2 (8618950653644482) dengan sim Card 082223024899.
- 1 (satu) unit Hp merek Redmi A1 Imel1 (866681061717088) Imel2 (860681061717096) dengan sim card 0822233485331
- 1 (satu) unit Hp Merk VIVO V16 Imel1 (86003306733067337519) Imel2 (860033067337501) dengan Simcard 081240270696 sim card2 082223542052

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringannya kepada terdakwa dari tuntutan Pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum “dengan mengingat” tujuan Penjatuhan pidana bukanlah pembalasan dendam atau pemenjaraan tetapi bertujuan

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik dengan memberi kesempatan terhadap orang tersebut memperbaiki tingkah lakunya ditengah-tengah pergaulan masyarakat dan keluarga ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa terdakwa **DOMIUS WENDA alias DONI WENDA** bersama-sama dengan saksi **ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO**, dan saksi **DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB** (*Diperiksa dalam Berkas Perkara Terpisah*), serta sdr **KAISAR WENDA**, sdr **YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA**, sdr **JONTABO Alias YUL**, dan sdr **YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI** (kesemuanya masih dalam pencarian pihak Kepolisian dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 20.45 Wit atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Kampung Wininime, Distrik/Kecamatan Kolawa, Kabupaten Lanny Jaya, Prov. Papua Pegunungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wamena, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI**, perbuatan mana terdakwa **DOMIUS WENDA alias DONI WENDA** bersama-sama dengan saksi **ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO**, dan saksi **DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB** (*Diperiksa dalam Berkas Perkara Terpisah*), serta sdr **KAISAR WENDA**, sdr **YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA**, sdr **JONTABO Alias YUL**, dan sdr **YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI** (kesemuanya masih dalam pencarian pihak Kepolisian dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), lakukan dengan

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal, pada hari Rabu, 1 Mei 2024, saksi **FRANSISCUS MARIO FALDANO WALEAN** dan saksi **MUJIBURRAHMAN** yang tergabung dalam satugas tugas penegakan hukum satgas Ops Damai Cartenz-2024, sesuai surat tugas yaitu Surat Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz-2024 yaitu Nomor :
 - Sprint / 3842 / xii / ops.1.1 / 2023;
 - Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 13 / X / RES.1.7 / 2023 / Ditreskrimum, tanggal 13 Oktober 2023 atas nama tersangka DONI WENDA;
 - Surat Perintah Tugas Penangkapan Nomor : Sp.Gas / 389 / V / RES.1.7 / 2024 / Ditreskrimum, tanggal 1 Mei 2024 dan disaat dilakukan observasi pada beberapa daerah di kota Wamena Kab.Jayawijaya dan saat melintas melewati Jalan Trans Wamena – Piramid Kampung Lantipo Distrik Wamena Kab.Jayawijaya, saksi melihat orang dengan ciri-ciri yang sama pada foto para pelaku dalam Daftar Pencarian Orang terkait perkara pembunuhan berencana terhadap korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI, lalu saksi dan rekan saksi BHARATU MUJIBURAHMAN, bersama rekan-rekan saksi yang lain melakukan observasi dan pemantauan dan saat dipastikan profil dari pelaku dalam Daftar Pencarian Orang an. DONI WENDA, sekitar pukul 11.30 WIT, saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut, lalu saksi bersama rekan-rekan saksi membawa pelaku an.DONI WENDA ke kantor Polres Jayawijaya saat sampai di kantor Polres Jayawijaya dan rekan saksi BHARATU MUJIBURAMHMAN melakukan pemeriksaan barang bawaan milik DPO an. DONI WENDA dan mendapati barang miliknya yang dibawa bersamanya adalah :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna hitam dengan nomor Polisi M 2064 BU;
 - 1 (satu) buah kaca mata hitam;
 - 1 (satu) buah kartafel;
 - uang senilai Rp.250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan pecahan 2 lembar senilai Rp.100.000,- (*seratus ribu rupiah*) dan 1 lembar senilai Rp.50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*);
 - 1 (satu) kalung dengan leontin salip;
 - 1 (satu) unit Handphone warna biru metalik merek Vivo Y01 dengan

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 1 : 860937053533826, dengan nomor Simcard : 0812 4311 9066;

- 1 (satu) tas noken berwarna merah dengan tulisan WENDA;
 - 1 (satu) topi merek levis bertuliskan Lea;
 - 1 (satu) bilas pisau badik.
- Lalu berdasarkan perintah dari penyidik yang menangani perkara pembunuhan berencana tersebut yang menerbitkan Daftar Pencarian Orang terhadap terdakwa an. DONI WENDA, di bawa ke Jayapura pada tanggal 2 Mei 2024, dan diserahkan kepada Penyidik Ditreskrim Polda Papua untuk dilakukan proses hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, pada awalnya pada tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wit, saksi **KORWA Alias ASWEN Alias ARIS WENDA** pergi kepasar Misi/Woma bertemu dengan terdakwa **DOMIUS WENDA alias DONI WENDA** dan saudara KOTEKA Alias YANDI Alias YANUS KOGOYA Alias ALFA HISAGE. Kemudian bertemu dengan sdr KANI WENDA selanjutnya sdr **KANI WENDA** mengajak sdr DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB, sdr JENDRI WANIMBO, sdr KORWA Alias ASWEN Alias ARIS WENDA, dan KOTEKA Alias YANDI Alias YANUS KOGOYA Alias ALFA HISAGE untuk meminum Kopi di rumah sdr **KANI WENDA** yang terletak di jalan tolmis. Kemudian pada saat dirumah sdr KANI WENDA terjadi pertemuan dengan pembahasan sdr KORWA Alias ASWEN Alias ARIS WENDA mulai bicara terkait saudari MAIKELIN MANDOSIR KURISI dengan kata-kata "dimana sebelumnya saudari MAIKELIN MANDOSIR KURISI merupakan aktifis yang jalan sama sama dengan AMP (aliansi Mahasiswa Papua), dan sekarang ini saudari MAIKELIN MANDOSIR KURISI sudah berbelok dari APM (Aliansi Mahasiswa Papua) dan masuk jadi BANPOL (Bantuan Polisi), berarti sekarang ini saudari MAIKELIN MANDOSIR KURISI sudah menjadi musuh KNPB jadi kita harus bunuh dia" selanjutnya sdr DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB menyampaikan besok "hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sdri MAIKELIN MANDOSIR KURISI bersama-sama dengan saya (DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB) akan ke Distrik KUYAWAGE dengan tujuan bertemu dengan pengungsi Nduga", selanjutnya sdr KORWA Alias ASWEN Alias ARIS WENDA menyampaikan "Besok terdakwa DOMIUS WENDA alias DONI WENDA, saudara KOTEKA Alias YANDI Alias YANUS KOGOYA Alias ALFA HISAGE dan saudara

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Jap



JENDRI WANIMBO ” untuk berangkat sama-sama menuju Lannyjaya, kita akan Introgasi dan bila benar mata-mat maka bunuh”, selesai pertemuan tersebut masing-masing meninggalkan tempat pertemuan dimana sdr **DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB** bersama sdr **JENDRI WANIMBO** menuju Jalan Irian Atas Kampung Lantipo.-----

- Bahwa Pada Hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 Wit sdr **RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA** menggunakan mobil Mitsubitshi Triton warna Hitam dari Honailama menuju terminal Lanny jaya dipertigaan jalan Irian Atas untuk mencari penumpang Lanny Jaya, namun pada saat di terminal sdr **RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA** bertemu dengan sdr **DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB** dimana pada saat itu sdr **DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB** sudah bersama-sama dengan terdakwa **DOMIUS WENDA alias DONI WENDA**, dan sdr **JENDRI WANIMBO**, sdr **KORWA Alias ASWEN Alias ARIS WENDA**, **KOTEKA Alias YANDI Alias YANUS KOGOYA Alias ALFA HISAGE**, sdr **KAISAR WENDA**, sdr **YAPELAUR KOGOYA Alias JONTABO** dan sdr **YONIS Alias TONIUS WENDA**. Selanjutnya sdr **DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB** memberikan uang tanda jadi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai tanda jadi sewa mobil Triton warna hitam sdr **RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA** bersama-sama dengan terdakwa **DOMIUS WENDA alias DONI WENDA**, **JENDRI WANIMBO**, **KORWA Alias ASWEN Alias ARIS WENDA**, **KOTEKA Alias YANDI Alias YANUS KOGOYA Alias ALFA HISAGE**, **KAISAR WENDA**, **YAPELAUR KOGOYA Alias JONTABO** dan **YONIS Alias YONIUS WENDA**, menjemput sdri **MAIKELIN MANDOSIR KURISI** yang berada di Hotel Putri Dani, selanjutnya dengan menggunakan mobil triton hitam lalu terdakwa **DOMIUS WENDA alias DONI WENDA** dan teman-teman membawa sdri **MAIKELIN MANDOSIR KURISI** bergeser dari Hotel Putri menuju Kab. Lanny Jaya. Dimana pada saat perjalanan korban **MAIKELIN MANDOSIR KURISI** duduk di kursi depan kiri (samping supir) kemudian yang duduk di kursi tengah adalah sdr **JENDRI WANIMBO**, sdr **DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB** dan sdr **ASWEN WENDA** dan yang berada pada bagian bak belakang mobil adalah terdakwa **DOMIUS WENDA alias DONI WENDA**, sdr **YONIUS MURIB Alias YONIS**, sdr **KOTEKA Alias YANDI Alias YANUS KOGOYA Alias ALFA HISAGE**, **KAISAR WENDA**, **YAPELAUR KOGOYA Alias JONTABO**. Kemudian

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah tiba di pertigaan jalan baru trans Jayawijaya-Lanny Jaya sdr KORWA Alias ASWEN Alias ARIS WENDA dan sdr JENDRI WANIMBO memerintahkan sdr RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA untuk belok mengikuti jalan baru trans Jayawijaya-Lanny Jaya dengan mengatakan **“belok kiri saja kita lewat sini, ada mau jemput teman di dalam”** dan sdr RUPINUS MURIB Alias RUDY KOMBA mengikuti arahan tersebut. Pada saat tiba di Distrik Muliana Kab Jayawijaya sdr ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA menyampaikan untuk belok ke jalan baru trans Jayawijaya-Lanny Jaya sehingga NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO meneruskan perintah tersebut kepada supir sdr RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA, kemudian sdr RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA belok ke jalan baru trans Jayawijaya-Lanny Jaya dan sesampainya di lokasi bekas sensor kayu tepatnya di Distrik Kolawa Kab Lanny Jaya sdr NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO mendengar suara dari bagian bak belakang yang mengatakan **“Disini saja”** selanjutnya sdr RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA berhenti dan lalu terdakwa **DOMIUS WENDA alias DONI WENDA**, sdr KOTEKA, saudara KAISAR WENDA, sdr JONTABO dan YUL KOGOYA turun dari bagian bak belakang mobil, kemudian NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO bersama sdr ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA turun dari mobil kemudian sdr ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA mengatakan **“kami interogasi kamu sedikit dulu”** selanjutnya sdr ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA membawa korban **MICHELLE KURISI DOGA** jalan duluan kearah samping kanan jalan lokasi bekas sensor, kemudian NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO mengikuti di belakang sdr MICHELLE KURISI dan diikuti oleh terdakwa **DOMIUS WENDA alias DONI WENDA**, sdr KOTEKA, saudara KAISAR WENDA, sdr JONTABO dan YUL KOGOYA, kemudian kurang lebih jarak 15 meter dari jalan ada serbuk kayu bekas sensor. Sedangkan sdr RUPINUS KOGOYA Alias RUDI KOMBA dan sdr DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB berjaga-jaga dijalan untuk memantau situasi. Kemudian setelah sdr NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO tiba di lokasi sdr ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA memerintahkan korban **MICHELLE KURISI DOGA** untuk duduk diatas serbuk Kayu tersebut.

Selanjutnya sdr **NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO** mengambil dokumentasi merekam aksi tersebut dengan menggunakan Handphone miliknya NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO dan sdr

Halaman 8 dari 65 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA melakukan interogasi dengan menanyakan “**kamu dari mana? Tujuan Kamu apa? Siapa yang perintah kamu?**” selanjutnya korban **MICHELLE KURISI DOGA** menjawab “**jadi NIAS kami dari kelompok Spirit Of Papua di bina oleh kaka SAMUEL**” namun belum sempat menjelaskan terdakwa **DOMIUS WENDA alias DONI WENDA** langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu buah mengenai kepala korban **MICHELLE KURISI DOGA**, sebanyak 2 (dua) kali terhadap korban **MAIKELIN MANDOSIR KURISI** di bagian tubuh bagian belakang dan juga dibagian testa/kening kepala korban sehingga korban jatuh terbaring di ampas kayu dan pada saat korban berbalik badan. Selanjutnya sdr **JONTABO** mencabut pisau menggunakan tangan kanan melakukan penikaman di bagian ulu hati korban **MICHELLE KURISI DOGA** selanjutnya korban sempat berteriak “**arrrrggggggh**” kesakitan selanjutnya saudara **KAISAR WENDA** maju dan menarik kalung emas milik korban dan diserahkan kepada sdr **ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA**, selanjutnya terdakwa **DOMIUS WENDA alias DONI WENDA** ke jalan untuk mengambil sarung tangan dan **NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO** sempat memastikan korban sudah meninggal dunia yang mana **NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO** melihat secara dekat korban sudah tidak bernafas. Kemudian terdakwa **DOMIUS WENDA alias DONI WENDA** kembali membawa sarung tangan dan **NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO** keluar untuk mengambil terpal di mobil untuk membawa mayat korban **MICHELLE KURISI DOGA**, namun pada saat itu sdr **RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA** tidak mengijinkan membawa mayat dengan menggunakan mobil miliknya, setelah itu **NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO** kembali melihat saudara **KOTEKA** dan sdr **KAISAR WENDA** sedang menggali kubur dan **NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO** memotong ranting kayu untuk menutup kubur, setelah memotong ranting kayu **NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO** membantu sdr **KOTEKA** dan sdr **KAISAR WENDA** menggali kubur, selanjutnya sdr **NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO** menguburkan mayat korban **MICHELLE KURISI DOGA** tidak jauh dari Lokasi tersebut.

Kemudian terdakwa **DOMIUS WENDA alias DONI WENDA** dan teman-temannya pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan menggunakan mobil triton warna hitam yang dikendarai oleh sdr

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPINUS WURIB Alias RUDI KOMBA, dimana sdr JENDRI WANIMBO duduk pada kursi depan kiri samping supir dan selanjutnya yang duduk dikursi tengah adalah sdr KORWA Alias ASWEN Alias ARIS WENDA, terdakwa **DOMIUS WENDA alias DONI WENDA**, sdr DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB dan sdr KOTEKA Alias YANDI Alias YANUS KOGOYA Alias ALFA HISAGE dan yang duduk dibagian bak belakang mobil adalah sdr KAISAR WENDA, sdr YONIS Alias YONIUS WENDA, sdr YAPELAUR KOGOYA Alias JONTABO dan YONIS Alias YONIUS WENDA. Selanjutnya pada saat perjalanan menuju Kab Lanni Jaya sdr JENDRI WANIMBO yang duduk di kursi depan bagian kiri mengambil tas milik korban **MAIKELIN MANDOSIR KURISI** yang sebelumnya di letakkan dibagian depan mobil. Kemudian sdr JENDRI WANIMBO membuka tas milik korban **MAIKELIN MANDOSIR KURISI** dan mengambil uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya diberikan kepada supir sdr RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA.

Pada saat tiba dikampung Yogobak Kab Lanni Jaya terdakwa **DOMIUS WENDA alias DONI WENDA dan teman-temannya** berhenti dan membuang pinang dikali, selanjutnya kembali ke Kab Jayawijaya sambil mencari penumpang yang bertujuan ke kab Jayawijaya, kemudian sekira pukul 15.00 wit,kami tiba dikampung Lantipo Kab Jayawijaya sdr RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA menurunkan sdr JENDRI WANIMBO, KORWA Alias ASWEN Alias ARIS WENDA, terdakwa **DOMIUS WENDA alias DONI WENDA**, sdr DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB, sdr KOTEKA Alias YANDI Alias YANUS KOGOYA Alias ALFA HISAGE, sdr KAISAR WENDA, sdr YONIS Alias YONIUS WENDA, sdr YAPELAUR KOGOYA Alias JONTABO dan YONIS Alias YONIUS WENDA di rumah milik sdr MARLEY WANIMBO, kemudian sdr RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA mengantarkan penumpang ke Pasar Misi/Woma. Tidak lama kemudian sdr DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB menghubungi sdr RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA via telepon untuk kembali ke Kampung Lantipo untuk menjemput terdakwa **DOMIUS WENDA alias DONI WENDA dan teman-temannya**, ke Kampung Ilekma (salah satu rumah orang tua) dan pada saat tiba salah satu dari teman-teman terdakwa **DOMIUS WENDA alias DONI WENDA** melaporkan keberhasilan pembunuhan terhadap korban sdr **MAIKELIN MANDOSIR KURISI** kepada orang tersebut. Selanjutnya sdr RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA mengantarkan terdakwa **DOMIUS WENDA**

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Jap



alias **DONI WENDA** dan teman-temanya ke Kampung Lantipo kemudian sdr **RUDI KOMBA** pulang kerumah di Kampung Honailama.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **DOMIUS WENDA** alias **DONI WENDA**, bersama-sama dengan saksi **ARIS WENDA** Alias **ASWEN** Alias **KORWA** Alias **KORWA WANIMBO**, dan saksi **DITIUS WENDA** Alias **PERSON MURIB** (Diperiksa dalam Berkas Perkara Terpisah), serta sdr **KAISAR WENDA**, sdr **YUNUS KOGOYA** Alias **YANDI** Alias **KOTEKA WENDA**, sdr **JONTABO** Alias **YUL**, dan sdr **YONIS WENDA** Alias **YONIUS** Alias **YONI** (kesemuanya masih dalam pencarian pihak Kepolisian dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) tersebut mengakibatkan korban **MAIKELIN MANDOSIR KURISI** meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam **Visum Et Repertum Mayat** yakni : -----

- a) Visum Et Repertum Mayat Nomor : VER/352/120/VR/2023, tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. **HENRY WIJAYA**, dokter PTT RSUD Wamena, dengan Hasil Pemeriksaan :
Identitas mayat : **MAIKELIN MANDOSIR KURISI**

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan terhadap jenazah tersebut koma maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah adalah seprang perempuan berusia kurang lebih tiga puluh tahun warna kulit gelap koma kesan gizi cukup titik Dari pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda kematian berupa kaku mayat dan lebam mayat titik Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau autopsi titik

- b) Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh RSUD Wamena Nomor : 1307/474.3/RSUD WMX/2023, tanggal 01 September 2023 oleh dr. **HENDRY WIJAYA** Dokter pada RSUD Wamena yang menyatakan Bahwa Sdri. **MAIKELIN MANDOSIR KURISI** benar-benar telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, jam 15.36 Wit. Sebab kematian karena henti jantung dan henti nafas.
- c) Visum Et Repertum (Otopsi) Mayat Nomor :
VER/45/KES.3/2023/Rumkit, tanggal 01 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. **JIMMY V.J. SEMBAY**, Sp.F, dokter mitra pada Rumah Sakit Kepolisian Bhayangkara Tingkat III Jayapura Polda Papua, dengan Hasil Pemeriksaan :
Identitas mayat : **MAIKELIN MANDOSIR KURISI**



Kesimpulan :

Pada mayat korban seorang perempuan yang berusia tiga puluh tahun ditemukan luka-luka lecet pada dahi dan anggota gerak atas serta luka-luka terbuka pada dahi dan tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul; luka-luka terbuka pada dada sisi kanan, pertengahan depan dinding dada serta punggung kiri, akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan kerusakan organ paru kiri dan jantung, serta perdarahan di dalam rongga dada.

Sebab kematian korban adalah kekerasan tajam pada dada sisi kanan yang menembus masuk hingga rongga dada kiri, merusak bilik kanan dan serambi kanan jantung, serta menimbulkan perdarahan di dalam rongga dada

-----Perbuatan terdakwa **DOMIUS WENDA alias DONI WENDA** bersama-sama dengan saksi **ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO**, dan saksi **DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB** (*Diperiksa dalam Berkas Perkara Terpisah*), serta sdr **KAISAR WENDA**, sdr **YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA**, sdr **JONTABO Alias YUL**, dan sdr **YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI** (kesemuanya masih dalam pencarian pihak Kepolisian dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidiar :

----- Bahwa terdakwa **DOMIUS WENDA alias DONI WENDA** bersama-sama dengan saksi **ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO**, dan saksi **DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB** (*Diperiksa dalam Berkas Perkara Terpisah*), serta saksi **KAISAR WENDA**, saksi **YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA**, saksi **JONTABO Alias YUL**, dan saksi **YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI** (kesemuanya masih dalam pencarian pihak Kepolisian dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)), pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 20.45 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Kampung Wininime, Distrik/Kecamatan Kolawa, Kabupaten Lanny Jaya, Prov. Papua Pegunungan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wamena, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,” **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan**



terhadap korban **MAIKELIN MANDOSIR KURISI**, perbuatan mana terdakwa **DOMIUS WENDA** alias **DONI WENDA** bersama-sama dengan saksi **ARIS WENDA** Alias **ASWEN** Alias **KORWA** Alias **KORWA WANIMBO**, dan saksi **DITIUS WENDA** Alias **PERSON MURIB** (*Diperiksa dalam Berkas Perkara Terpisah*), serta sdr **KAISAR WENDA**, sdr **YUNUS KOGOYA** Alias **YANDI** Alias **KOTEKA WENDA**, sdr **JONTABO** Alias **YUL**, dan sdr **YONIS WENDA** Alias **YONIUS** Alias **YONI** (kesemuanya masih dalam pencarian pihak Kepolisian dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal, pada hari Rabu, 1 Mei 2024, saksi **FRANSISCUS MARIO FALDANO WALEAN** dan saksi **MUJIBURRAHMAN** yang tergabung dalam satugas tugas penegakan hukum satgas Ops Damai Cartenz-2024, sesuai surat tugas yaitu Surat Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz-2024 yaitu Nomor :
 - Sprint / 3842 / xii / ops.1.1 / 2023;
 - Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 13 / X / RES.1.7./ 2023 / Ditreskrim, tanggal 13 Oktober 2023 atas nama tersangka DONI WENDA;
 - Surat Perintah Tugas Penangkapan Nomor : Sp.Gas / 389 / V / RES.1.7 / 2024 / Ditreskrim, tanggal 1 Mei 2024 dan disaat dilakukan observasi pada beberapa daerah di kota Wamena Kab.Jayawijaya dan saat melintas melewati Jalan Trans Wamena – Piramid Kampung Lantipo Distrik Wamena Kab.Jayawijaya, saksi melihat orang dengan ciri-ciri yang sama pada foto para pelaku dalam Daftar Pencarian Orang terkait perkara pembunuhan berencana terhadap korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI, lalu saksi dan rekan saksi BHARATU MUJIBURAHMAN, bersama rekan-rekan saksi yang lain melakukan observasi dan pemantauan dan saat dipastikan profil dari pelaku dalam Daftar Pencarian Orang an. DONI WENDA, sekitar pukul 11.30 WIT, saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut, lalu saksi bersama rekan-rekan saksi membawa pelaku an.DONI WENDA ke kantor Polres Jayawijaya saat sampai di kantor Polres Jayawijaya dan rekan saksi BHARATU MUJIBURAMHMAN melakukan pemeriksaan barang bawaan milik DPO an. DONI WENDA dan mendapati barang miliknya yang dibawa bersamanya adalah :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna hitam dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi M 2064 BU;

- 1 (satu) buah kaca mata hitam;
 - 1 (satu) buah kartafel;
 - uang senilai Rp.250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan pecahan 2 lembar senilai Rp.100.000,- (*seratus ribu rupiah*) dan 1 lembar senilai Rp.50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*);
 - 1 (satu) kalung dengan leontin salip;
 - 1 (satu) unit Handphone warna biru metalik merek Vivo Y01 dengan IMEI 1 : 860937053533826, dengan nomor Simcard : 0812 4311 9066;
 - 1 (satu) tas noken berwarna merah dengan tulisan WENDA;
 - 1 (satu) topi merek levis bertuliskan Lea;
 - 1 (satu) bilas pisau badik.
- Lalu berdasarkan perintah dari penyidik yang menangani perkara pembunuhan berencana tersebut yang menerbitkan Daftar Pencarian Orang terhadap terdakwa an. DONI WENDA, di bawa ke Jayapura pada tanggal 2 Mei 2024, dan diserahkan kepada Penyidik Ditreskrimum Polda Papua untuk dilakukan proses hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, pada awalnya pada tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wit, saksi **KORWA Alias ASWEN Alias ARIS WENDA** pergi kepasar Misi/Woma bertemu dengan terdakwa **DOMIUS WENDA alias DONI WENDA** dan saudara KOTEKA Alias YANDI Alias YANUS KOGOYA Alias ALFA HISAGE. Kemudian bertemu dengan sdr KANI WENDA selanjutnya sdr **KANI WENDA** mengajak sdr DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB, sdr JENDRI WANIMBO, sdr KORWA Alias ASWEN Alias ARIS WENDA, terdakwa **DOMIUS WENDA alias DONI WENDA** dan KOTEKA Alias YANDI Alias YANUS KOGOYA Alias ALFA HISAGE untuk meminum Kopi di rumah sdr **KANI WENDA** yang terletak di jalan tolmis. Kemudian pada saat dirumah sdr KANI WENDA terjadi pertemuan dengan pembahasan sdr KORWA Alias ASWEN Alias ARIS WENDA mulai bicara terkait saudari MAIKELIN MANDOSIR KURISI dengan kata-kata "**dimana sebelumnya saudari MAIKELIN MANDOSIR KURISI merupakan aktifis yang jalan sama sama dengan AMP (aliansi Mahasiswa Papua), dan sekarang ini saudari MAIKELIN MANDOSIR KURISI sudah berbelok dari APM (Aliansi Mahasiswa Papua) dan masuk jadi BANPOL (Bantuan Polisi), berarti sekarang ini saudari MAIKELIN MANDOSIR KURISI sudah menjadi musuh KNPB jadi kita**

Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Jap



harus bunuh dia” selanjutnya sdr DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB menyampaikan besok **”hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sdr MAIKELIN MANDOSIR KURISI bersama-sama dengan saya akan ke Distrik KUYAWAGE dengan tujuan bertemu dengan pengungsi Nduga”**, selanjutnya sdr KORWA Alias ASWEN Alias ARIS WENDA menyampaikan **”Besok terdakwa DOMIUS WENDA alias DONI WENDA, saudara KOTEKA Alias YANDI Alias YANUS KOGOYA Alias ALFA HISAGE dan saudara JENDRI WANIMBO untuk berangkat sama-sama menuju Lannyjaya, kita akan Introgasi dan bila benar mata-mat maka bunuh”**, selesai pertemuan tersebut masing-masing meninggalkan tempat pertemuan dimana sdr DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB bersama sdr JENDRI WANIMBO menuju Jalan Irian Atas Kampung Lantipo.

- Bahwa Pada Hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 Wit sdr RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA menggunakan mobil Mitsubitshi Triton warna Hitam dari Honai lama menuju terminal Lanny jaya dipertigaan jalan Irian Atas untuk mencari penumpang Lanny Jaya, namun pada saat di terminal sdr RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA bertemu dengan sdr DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB dimana pada saat itu sdr DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB sudah bersama-sama dengan terdakwa **DOMIUS WENDA alias DONI WENDA**, dan sdr JENDRI WANIMBO, sdr KORWA Alias ASWEN Alias ARIS WENDA, KOTEKA Alias YANDI Alias YANUS KOGOYA Alias ALFA HISAGE, sdr KAISAR WENDA, sdr YAPELAUR KOGOYA Alias JONTABO dan sdr YONIS Alias TONIUS WENDA. Selanjutnya sdr DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB memberikan uang tanda jadi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai tanda jadi sewa mobil Triton warna hitam sdr RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA bersama-sama dengan terdakwa DONI WENDA, JENDRI WANIMBO, KORWA Alias ASWEN Alias ARIS WENDA, KOTEKA Alias YANDI Alias YANUS KOGOYA Alias ALFA HISAGE, KAISAR WENDA, YAPELAUR KOGOYA Alias JONTABO dan YONIS Alias YONIUS WENDA, menjemput sdri **MAIKELIN MANDOSIR KURISI** yang berada di Hotel Putri Dani, selanjutnya dengan menggunakan mobil triton hitam terdakwa **DOMIUS WENDA alias DONI WENDA dan teman-teman** membawa sdri MAIKELIN MANDOSIR KURISI bergeser dari Hotel Putri menuju Kab. Lanny Jaya. Dimana pada saat perjalanan sdri MAIKELIN MANDOSIR KURISI duduk di kursi depan kiri (samping supir) kemudian yang duduk di kursi tengah adalah sdr JENDRI WANIMBO, sdr DITIUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WENDA Alias PERSON MURIB dan sdr ASWEN WENDA dan yang berada pada bagian bak belakang mobil adalah terdakwa DONI WENDA, sdr YONIUS MURIB Alias YONIS, sdr KOTEKA Alias YANDI Alias YANUS KOGOYA Alias ALFA HISAGE, KAISAR WENDA, YAPELAU KOGOYA Alias JONTABO. Kemudian setelah tiba di pertigaan jalan baru trans Jayawijaya-Lanny Jaya sdr KORWA Alias ASWEN Alias ARIS WENDA dan sdr JENDRI WANIMBO memerintahkan sdr RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA untuk belok mengikuti jalan baru trans Jayawijaya-Lanny Jaya dengan mengatakan **“belok kiri saja kita lewat sini, ada mau jemput teman di dalam”** dan sdr RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA mengikuti arahan tersebut. Pada saat tiba di Distrik Muliama Kab Jayawijaya sdr ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA menyampaikan untuk belok ke jalan baru trans Jayawijaya-Lanny Jaya sehingga NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO meneruskan perintah tersebut kepada supir sdr RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA, kemudian sdr RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA belok ke jalan baru trans Jayawijaya-Lanny Jaya dan sesampainya di lokasi bekas sensor kayu tepatnya di Distrik Kolawa Kab Lanny Jaya sdr NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO mendengar suara dari bagian bak belakang yang mengatakan **“Disini saja”** selanjutnya sdr RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA berhenti dan lalu terdakwa DONI WENDA, sdr KOTEKA, saudara KAISAR WENDA, sdr JONTABO dan YUL KOGOYA turun dari bagian bak belakang mobil, kemudian NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO bersama sdr ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA turun dari mobil kemudian sdr ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA mengatakan **“kami interogasi kamu sedikit dulu”** selanjutnya sdr ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA membawa sdri MICHELLE KURISI DOGA jalan duluan kearah samping kanan jalan lokasi bekas sensor, kemudian NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO mengikuti di belakang sdr MICHELLE KURISI dan diikuti oleh terdakwa DONI WENDA, sdr KOTEKA, saudara KAISAR WENDA, sdr JONTABO dan YUL KOGOYA, kemudian kurang lebih jarak 15 meter dari jalan ada serbuk kayu bekas sensor. Sedangkan sdr RUPINUS KOGOYA Alias RUDI KOMBA dan sdr DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB berjaga-jaga di jalan untuk memantau situasi. Kemudian setelah sdr NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO tiba di lokasi sdr ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA memerintahkan sdri MICHELLE KURISI DOGA untuk diatas serbuk Kayu tersebut.

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Jap



Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Jap



Kemudian terdakwa **DOMIUS WENDA alias DONI WENDA** dan teman-temannya pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan menggunakan mobil triton warna hitam yang dikendarai oleh sdr RUPINUS WURIB Alias RUDI KOMBA, dimana sdr JENDRI WANIMBO duduk pada kursi depan kiri samping supir dan selanjutnya yang duduk dikursi tengah adalah sdr KORWA Alias ASWEN Alias ARIS WENDA, terdakwa **DOMIUS WENDA alias DONI WENDA**, sdr DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB dan sdr KOTEKA Alias YANDI Alias YANUS KOGOYA Alias ALFA HISAGE dan yang duduk dibagian bak belakang mobil adalah sdr KAISAR WENDA, sdr YONIS Alias YONIUS WENDA, sdr YAPELAUR KOGOYA Alias JONTABO dan YONIS Alias YONIUS WENDA. Selanjutnya pada saat perjalanan menuju Kab Lanni Jaya sdr JENDRI WANIMBO yang duduk di kursi depan bagian kiri mengambil tas milik korban sdri MAIKELIN MANDOSIR KURISI yang sebelumnya di letakkan dibagian depan mobil. Kemudian sdr JENDRI WANIMBO membuka tas milik korban sdri MAIKELIN MANDOSIR KURISI dan mengambil uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya diberikan kepada supir sdr RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA.

Pada saat tiba dikampung Yogobak Kab Lanni Jaya terdakwa **DOMIUS WENDA alias DONI WENDA dan teman-temannya** berhenti dan membuang pinang dikali, selanjutnya kembali ke Kab Jayawijaya sambil mencari penumpang yang bertujuan ke kab Jayawijaya, kemudian sekira pukul 15.00 wit,kami tiba dikampung Lantipo Kab Jayawijaya sdr RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA menurunkan sdr JENDRI WANIMBO, KORWA Alias ASWEN Alias ARIS WENDA, terdakwa **DOMIUS WENDA alias DONI WENDA**, sdr DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB, sdr KOTEKA Alias YANDI Alias YANUS KOGOYA Alias ALFA HISAGE, sdr KAISAR WENDA, sdr YONIS Alias YONIUS WENDA, sdr YAPELAUR KOGOYA Alias JONTABO dan YONIS Alias YONIUS WENDA di rumah milik sdr MARLEY WANIMBO, kemudian sdr RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA mengantarkan penumpang ke Pasar Misi/Woma. Tidak lama kemudian sdr DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB menghubungi sdr RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA via telepon untuk kembali ke Kampung Lantipo untuk menjemput terdakwa **DOMIUS WENDA alias DONI WENDA dan teman-temannya**, ke Kampung Ilekma (salah satu rumah orang tua) dan pada saat tiba salah satu dari teman-teman terdakwa **DOMIUS WENDA alias DONI WENDA** melaporkan keberhasilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembunuhan terhadap korban sdr MAIKELIN MANDOSIR KURISI kepada orang tersebut. Selanjutnya sdr RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA mengantarkan terdakwa **DOMIUS WENDA alias DONI WENDA dan teman-temannya** ke Kampung Lantipo kemudian sdr RUDI KOMBA pulang kerumah di Kampung Honailama.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **DOMIUS WENDA alias DONI WENDA**, bersama-sama dengan saksi **ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO**, dan saksi **DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB** (*Diperiksa dalam Berkas Perkara Terpisah*), serta sdr **KAISAR WENDA**, sdr **YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA**, sdr **JONTABO Alias YUL**, dan sdr **YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI** (kesemuanya masih dalam pencarian pihak Kepolisian dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) tersebut mengakibatkan korban **MAIKELIN MANDOSIR KURISI** meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam **Visum Et Repertum Mayat** yakni :

- a. Visum Et Repertum Mayat Nomor : VER/352/120/VR/2023, tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HENRY WIJAYA, dokter PTT RSUD Wamena, dengan Hasil Pemeriksaan :
Identitas mayat : **MAIKELIN MANDOSIR KURISI**

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan terhadap jenazah tersebut koma maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah adalah seprang perempuan berusia kurang lebih tiga puluh tahun warna kulit gelap koma kesan gizi cukup titik Dari pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda kematian berupa kaku mayat dan lebam mayat titik Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau autopsi titik

- b. Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh RSUD Wamena Nomor : 1307/474.3/RSUD WMX/2023, tanggal 01 September 2023 oleh dr. HENDRY WIJAYA Dokter pada RSUD Wamena yang menyatakan Bahwa Sdr. **MAIKELIN MANDOSIR KURISI** benar-benar telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, jam 15.36 Wit. Sebab kematian karena henti jantung dan henti nafas.
- c. Visum Et Repertum (Otopsi) Mayat Nomor : VER/45/KES.3/2023/Rumkit, tanggal 01 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. JIMMY V.J. SEMBAY**,

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sp.F, dokter mitra pada Rumah Sakit Kepolisian Bhayangkara Tingkat III Jayapura Polda Papua, dengan Hasil Pemeriksaan :

Identitas mayat : **MAIKELIN MANDOSIR KURISI**

Kesimpulan :

Pada mayat korban seorang perempuan yang berusia tiga puluh tahun ditemukan luka-luka lecet pada dahi dan anggota gerak atas serta luka-luka terbuka pada dahi dan tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul; luka-luka terbuka pada dada sisi kanan, pertengahan depan dinding dada serta punggung kiri, akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan kerusakan organ paru kiri dan jantung, serta perdarahan di dalam rongga dada.

Sebab kematian korban adalah kekerasan tajam pada dada sisi kanan yang menembus masuk hingga rongga dada kiri, merusak bilik kanan dan serambi kanan jantung, serta menimbulkan perdarahan di dalam rongga dada

-----Perbuatan terdakwa **DOMIUS WENDA alias DONI WENDA** bersama-sama dengan saksi **ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO**, dan saksi **DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB** (*Diperiksa dalam Berkas Perkara Terpisah*), serta sdr **KAISAR WENDA**, sdr **YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA**, sdr **JONTABO Alias YUL**, dan sdr **YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI** (kesemuanya masih dalam pencarian pihak Kepolisian dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Lebih Subsidiar :

----- Bahwa terdakwa **DOMIUS WENDA alias DONI WENDA** bersama-sama dengan saksi **ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO**, dan saksi **DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB** (*Diperiksa dalam Berkas Perkara Terpisah*), serta sdr **KAISAR WENDA**, sdr **YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA**, sdr **JONTABO Alias YUL**, dan sdr **YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI** (kesemuanya masih dalam pencarian pihak Kepolisian dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 20.45 Wit atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Kampung Wininime, Distrik/Kecamatan Kolawa, Kabupaten Lanny Jaya, Prov.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Pegunungan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wamena, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini," mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI, perbuatan mana terdakwa DOMIUS WENDA alias DONI WENDA bersama-sama dengan saksi ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO, dan saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB (Diperiksa dalam Berkas Perkara Terpisah), serta sdr KAISAR WENDA, sdr YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA, sdr JONTABO Alias YUL, dan sdr YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI (kesemuanya masih dalam pencarian pihak Kepolisian dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal, pada hari Rabu, 1 Mei 2024, saksi **FRANSISCUS MARIO FALDANO WALEAN** dan saksi **MUJIBURRAHMAN** yang tergabung dalam satugas tugas penegakan hukum satgas Ops Damai Cartenz-2024, sesuai surat tugas yaitu Surat Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz-2024 yaitu Nomor : Sprint / 3842 / xii / ops.1.1 / 2023;
- Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 13 / X / RES.1.7./ 2023 / Ditreskrimum, tanggal 13 Oktober 2023 atas nama tersangka DONI WENDA;
- Surat Perintah Tugas Penangkapan Nomor : Sp.Gas / 389 / V / RES.1.7 / 2024 / Ditreskrimum, tanggal 1 Mei 2024 dan disaat dilakukan observasi pada beberapa daerah di kota Wamena Kab.Jayawijaya dan saat melintas melewati Jalan Trans Wamena – Piramid Kampung Lantipo Distrik Wamena Kab.Jayawijaya, saksi melihat orang dengan ciri-ciri yang sama pada foto para pelaku dalam Daftar Pencarian Orang terkait perkara pembunuhan berencana terhadap korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI, lalu saksi dan rekan saksi BHARATU MUJIBURAHMAN, bersama rekan-rekan saksi yang lain melakukan observasi dan pemantauan dan saat dipastikan profil dari pelaku dalam Daftar Pencarian Orang an. DONI WENDA, sekitar pukul 11.30 WIT, saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut, lalu saksi bersama rekan-rekan saksi membawa pelaku an.DONI WENDA ke kantor Polres Jayawijaya saat sampai di kantor Polres Jayawijaya dan rekan saksi BHARATU MUJIBURAMHMAN melakukan pemeriksaan barang bawaan milik DPO an. DONI WENDA dan mendapati barang miliknya yang dibawa bersamanya adalah :

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna hitam dengan nomor Polisi M 2064 BU;
 - 1 (satu) buah kaca mata hitam;
 - 1 (satu) buah kartafel;
 - uang senilai Rp.250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan pecahan 2 lembar senilai Rp.100.000,- (*seratus ribu rupiah*) dan 1 lembar senilai Rp.50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*);
 - 1 (satu) kalung dengan leontin salip;
 - 1 (satu) unit Handphone warna biru metalik merek Vivo Y01 dengan IMEI 1 : 860937053533826, dengan nomor Simcard : 0812 4311 9066;
 - 1 (satu) tas noken berwarna merah dengan tulisan WENDA;
 - 1 (satu) topi merek levis bertuliskan Lea;
 - 1 (satu) bilan pisau badik.
- Lalu berdasarkan perintah dari penyidik yang menangani perkara pembunuhan berencana tersebut yang menerbitkan Daftar Pencarian Orang terhadap terdakwa an. DONI WENDA, di bawa ke Jayapura pada tanggal 2 Mei 2024, dan diserahkan kepada Penyidik Ditreskrimum Polda Papua untuk dilakukan proses hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, pada awalnya pada tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wit, saksi **KORWA Alias ASWEN Alias ARIS WENDA** pergi kepasar Misi/Woma bertemu dengan terdakwa **DOMIUS WENDA alias DONI WENDA** dan saudara KOTEKA Alias YANDI Alias YANUS KOGOYA Alias ALFA HISAGE. Kemudian bertemu dengan sdr KANI WENDA selanjutnya sdr **KANI WENDA** mengajak sdr DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB, sdr JENDRI WANIMBO, sdr KORWA Alias ASWEN Alias ARIS WENDA, sdr DONI WENDA dan KOTEKA Alias YANDI Alias YANUS KOGOYA Alias ALFA HISAGE untuk meminum Kopi di rumah sdr **KANI WENDA** yang terletak di jalan tolmis. Kemudian pada saat dirumah sdr KANI WENDA terjadi pertemuan dengan pembahasan sdr KORWA Alias ASWEN Alias ARIS WENDA mulai bicara terkait saudari MAIKELIN MANDOSIR KURISI dengan kata-kata **"dimana sebelumnya saudari MAIKELIN MANDOSIR KURISI merupakan aktifis yang jalan sama sama dengan AMP (aliansi Mahasiswa Papua), dan sekarang ini saudari MAIKELIN MANDOSIR KURISI sudah berbelok dari APM (Aliansi Mahasiswa Papua) dan masuk jadi BANPOL (Bantuan Polisi), berarti sekarang ini saudari MAIKELIN MANDOSIR KURISI sudah menjadi musuh KNPB jadi kita harus bunuh dia"** selanjutnya sdr DITIUS WENDA

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias PERSON MURIB menyampaikan besok "hari **senin tanggal 28 Agustus 2023** sdri **MAIKELIN MANDOSIR KURISI** bersama-sama dengan saya akan ke Distrik KUYAWAGE dengan tujuan bertemu dengan pengungsi Nduga", selanjutnya sdr **KORWA Alias ASWEN Alias ARIS WENDA** menyampaikan "**Besok terdakwa DOMIUS WENDA alias DONI WENDA**, saudara KOTEKA Alias YANDI Alias YANUS KOGOYA Alias ALFA HISAGE dan saudara JENDRI WANIMBO untuk berangkat sama-sama menuju Lannyjaya, kita akan Introgasi dan bila benar mata-mat maka bunuh", selesai pertemuan tersebut masing-masing meninggalkan tempat pertemuan dimana sdr DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB bersama sdr JENDRI WANIMBO menuju Jalan Irian Atas Kampung Lantipo.-----

- Bahwa Pada Hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 Wit sdr RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA menggunakan mobil Mitsubitshi Triton warna Hitam dari Honailama menuju terminal Lanny jaya dipertigaan jalan Irian Atas untuk mencari penumpang Lanny Jaya, namun pada saat di terminal sdr RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA bertemu dengan sdr DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB dimana pada saat itu sdr DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB sudah bersama-sama dengan terdakwa **DOMIUS WENDA alias DONI WENDA**, dan sdr JENDRI WANIMBO, sdr KORWA Alias ASWEN Alias ARIS WENDA, KOTEKA Alias YANDI Alias YANUS KOGOYA Alias ALFA HISAGE, sdr KAISAR WENDA, sdr YAPELAUR KOGOYA Alias JONTABO dan sdr YONIS Alias TONIUS WENDA. Selanjutnya sdr DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB memberikan uang tanda jadi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai tanda jadi sewa mobil Triton warna hitam sdr RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA bersama-sama dengan terdakwa DONI WENDA, JENDRI WANIMBO, KORWA Alias ASWEN Alias ARIS WENDA, KOTEKA Alias YANDI Alias YANUS KOGOYA Alias ALFA HISAGE, KAISAR WENDA, YAPELAUR KOGOYA Alias JONTABO dan YONIS Alias YONIUS WENDA, menjemput sdri **MAIKELIN MANDOSIR KURISI** yang berada di Hotel Putri Dani, selanjutnya dengan menggunakan mobil triton hitam terdakwa **DOMIUS WENDA alias DONI WENDA dan teman-teman** membawa sdri MAIKELIN MANDOSIR KURISI bergeser dari Hotel Putri menuju Kab. Lanny Jaya. Dimana pada saat perjalanan sdri MAIKELIN MANDOSIR KURISI duduk di kursi depan kiri (samping supir) kemudian yang duduk di kursi tengah adalah sdr JENDRI WANIMBO, sdr DITIUS WENDA Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERSON MURIB dan sdr ASWEN WENDA dan yang berada pada bagian bak belakang mobil adalah terdakwa **DOMIUS WENDA alias DONI WENDA**, sdr YONIUS MURIB Alias YONIS, sdr KOTEKA Alias YANDI Alias YANUS KOGOYA Alias ALFA HISAGE, KAISAR WENDA, YAPELAUR KOGOYA Alias JONTABO. Kemudian setelah tiba di pertigaan jalan baru trans Jayawijaya-Lanny Jaya sdr KORWA Alias ASWEN Alias ARIS WENDA dan sdr JENDRI WANIMBO memerintahkan sdr RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA untuk belok mengikuti jalan baru trans Jayawijaya-Lanny Jaya dengan mengatakan **“belok kiri saja kita lewat sini, ada mau jemput teman di dalam”** dan sdr RUPINUS MURIB Alias RUDY KOMBA mengikuti arahan tersebut. Pada saat tiba di Distrik Muliama Kab Jayawijaya sdr ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA menyampaikan untuk belok ke jalan baru trans Jayawijaya-Lanny Jaya sehingga NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO meneruskan perintah tersebut kepada supir sdr RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA, kemudian sdr RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA belok ke jalan baru trans Jayawijaya-Lanny Jaya dan sesampainya di lokasi bekas sensor kayu tepatnya di Distrik Kolawa Kab Lanny Jaya sdr NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO mendengar suara dari bagian bak belakang yang mengatakan **“Disini saja”** selanjutnya sdr RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA berhenti dan lalu terdakwa **DOMIUS WENDA alias DONI WENDA**, sdr KOTEKA, saudara KAISAR WENDA, sdr JONTABO dan YUL KOGOYA turun dari bagian bak belakang mobil, kemudian NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO bersama sdr ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA turun dari mobil kemudian sdr ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA mengatakan **“kami interogasi kamu sedikit dulu”** selanjutnya sdr ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA membawa sdri MICHELLE KURISI DOGA jalan duluan kearah samping kanan jalan lokasi bekas sensor, kemudian NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO mengikuti di belakang sdr MICHELLE KURISI dan diikuti oleh terdakwa **DOMIUS WENDA alias DONI WENDA**, sdr KOTEKA, saudara KAISAR WENDA, sdr JONTABO dan YUL KOGOYA, kemudian kurang lebih jarak 15 meter dari jalan ada serbuk kayu bekas sensor. Sedangkan sdr RUPINUS KOGOYA Alias RUDI KOMBA dan sdr DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB berjaga-jaga dijalan untuk memantau situasi. Kemudian setelah sdr NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO tiba di lokasi sdr ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA memerintahkan sdri MICHELLE KURISI DOGA untuk diatas serbuk Kayu tersebut.

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Jap



Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil triton warna hitam yang dikendarai oleh sdr RUPINUS WURIB Alias RUDI KOMBA, dimana sdr JENDRI WANIMBO duduk pada kursi depan kiri samping supir dan selanjutnya yang duduk dikursi tengah adalah sdr KORWA Alias ASWEN Alias ARIS WENDA, terdakwa **DOMIUS WENDA alias DONI WENDA**, sdr DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB dan sdr KOTEKA Alias YANDI Alias YANUS KOGOYA Alias ALFA HISAGE dan yang duduk dibagian bak belakang mobil adalah sdr KAISAR WENDA, sdr YONIS Alias YONIUS WENDA, sdr YAPELAUR KOGOYA Alias JONTABO dan YONIS Alias YONIUS WENDA. Selanjutnya pada saat perjalanan menuju Kab Lanni Jaya sdr JENDRI WANIMBO yang duduk di kursi depan bagian kiri mengambil tas milik korban sdr MAIKELIN MANDOSIR KURISI yang sebelumnya di letakkan dibagian depan mobil. Kemudian sdr JENDRI WANIMBO membuka tas milik korban sdr MAIKELIN MANDOSIR KURISI dan mengambil uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya diberikan kepada supir sdr RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA.

Pada saat tiba dikampung Yogobak Kab Lanni Jaya terdakwa **DOMIUS WENDA alias DONI WENDA dan teman-temanya** berhenti dan membuang pinang dikali, selanjutnya kembali ke Kab Jayawijaya sambil mencari penumpang yang bertujuan ke kab Jayawijaya, kemudian sekira pukul 15.00 wit,kami tiba dikampung Lantipo Kab Jayawijaya sdr RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA menurunkan sdr JENDRI WANIMBO, KORWA Alias ASWEN Alias ARIS WENDA, terdakwa **DOMIUS WENDA alias DONI WENDA**, sdr DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB, sdr KOTEKA Alias YANDI Alias YANUS KOGOYA Alias ALFA HISAGE, sdr KAISAR WENDA, sdr YONIS Alias YONIUS WENDA, sdr YAPELAUR KOGOYA Alias JONTABO dan YONIS Alias YONIUS WENDA di rumah milik sdr MARLEY WANIMBO, kemudian sdr RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA mengantarkan penumpang ke Pasar Misi/Woma. Tidak lama kemudian sdr DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB menghubungi sdr RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA via telepon untuk kembali ke Kampung Lantipo untuk menjemput terdakwa **DOMIUS WENDA alias DONI WENDA dan teman-temanya**, ke Kampung Ilekma (salah satu rumah orang tua) dan pada saat tiba salah satu dari teman-teman terdakwa **DOMIUS WENDA alias DONI WENDA** melaporkan keberhasilan pembunuhan terhadap korban sdr MAIKELIN MANDOSIR KURISI kepada orang tersebut. Selanjutnya sdr RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA mengantarkan terdakwa **DOMIUS WENDA**

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias **DONI WENDA dan teman-temanya** ke Kampung Lantipo kemudian sdr **RUDI KOMBA** pulang kerumah di Kampung Honailama.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **DOMIUS WENDA** alias **DONI WENDA**, bersama-sama dengan saksi **ARIS WENDA** Alias **ASWEN** Alias **KORWA** Alias **KORWA WANIMBO**, dan saksi **DITIUS WENDA** Alias **PERSON MURIB** (*Diperiksa dalam Berkas Perkara Terpisah*), serta sdr **KAISAR WENDA**, sdr **YUNUS KOGOYA** Alias **YANDI** Alias **KOTEKA WENDA**, sdr **JONTABO** Alias **YUL**, dan sdr **YONIS WENDA** Alias **YONIUS** Alias **YONI** (kesemuanya masih dalam pencarian pihak Kepolisian dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) tersebut mengakibatkan korban **MAIKELIN MANDOSIR KURISI** meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam **Visum Et Repertum Mayat** yakni :

- a. Visum Et Repertum Mayat Nomor : VER/352/120/VR/2023, tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HENRY WIJAYA, dokter PTT RSUD Wamena, dengan Hasil Pemeriksaan :

Identitas mayat : **MAIKELIN MANDOSIR KURISI**

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan terhadap jenazah tersebut koma maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah adalah seprang perempuan berusia kurang lebih tiga puluh tahun warna kulit gelap koma kesan gizi cukup titik Dari pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda kematian berupa kaku mayat dan lebam mayat titik Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau autopsi titik

- b. Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh RSUD Wamena Nomor : 1307/474.3/RSUD WMX/2023, tanggal 01 September 2023 oleh dr. HENDRY WIJAYA Dokter pada RSUD Wamena yang menyatakan Bahwa Sdri. MAIKELIN MANDOSIR KURISI benar-benar telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, jam 15.36 Wit. Sebab kematian karena henti jantung dan henti nafas.
- c. Visum Et Repertum (Otopsi) Mayat Nomor : VER/45/KES.3/2023/Rumkit, tanggal 01 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. JIMMY V.J. SEMBAY, Sp.F, dokter mitra pada Rumah Sakit Kepolisian Bhayangkara Tingkat III Jayapura Polda Papua, dengan Hasil Pemeriksaan :

Identitas mayat : **MAIKELIN MANDOSIR KURISI**



Kesimpulan :

Pada mayat korban seorang perempuan yang berusia tiga puluh tahun ditemukan luka-luka lecet pada dahi dan anggota gerak atas serta luka-luka terbuka pada dahi dan tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul; luka-luka terbuka pada dada sisi kanan, pertengahan depan dinding dada serta punggung kiri, akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan kerusakan organ paru kiri dan jantung, serta perdarahan di dalam rongga dada.

Sebab kematian korban adalah kekerasan tajam pada dada sisi kanan yang menembus masuk hingga rongga dada kiri, merusak bilik kanan dan serambi kanan jantung, serta menimbulkan perdarahan di dalam rongga dada

-----Perbuatan terdakwa **DOMIUS WENDA alias DONI WENDA** bersama-sama dengan saksi **ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO**, dan saksi **DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB** (*Diperiksa dalam Berkas Perkara Terpisah*), serta sdr **KAISAR WENDA**, sdr **YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA**, sdr **JONTABO Alias YUL**, dan sdr **YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI** (kesemuanya masih dalam pencarian pihak Kepolisian dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ELIZABETH MANDOSIR**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI adalah anak kandung dari saksi;
 - Bahwa Tindak Pidana Pembunuhan terhadap korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI yang terjadi pada pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 09.30 Wit di Kampung Kolawa, Distrik/Kecamatan Kolawa, Kabupaten Lanny Jaya, Prov. Papua Pegunungan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi NIAS WANIMBO alias JENDRI WANIMBO, saksi DITIUS WENDA alias PERSON MURIB, orang yang bernama DONI WENDA, orang yang

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Jap



bernama KAISAR WENDA, orang yang bernama YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA, orang yang bernama JONTABO Alias YUL, dan orang yang bernama YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI;

- Bahwa saksi baru mengetahui mengenai pembunuhan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI setelah dihubungi oleh kakak saksi yakni Saksi CHAROLINA BETSY MEXELINA, M.Si via telepon karena saksi tinggal di Mimika;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pembunuhan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI setelah dihubungi oleh kakak saksi yakni Saksi CHAROLINA BETSY MEXELINA, M.Si via telepon pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika saksi CHAROLINA BETSY MEXELINA, M.Si mengetahui pembunuhan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dari video yang beredar di media sosial;
- Bahwa pada awalnya saksi dan keluarga besar tidak mengetahui identitas orang yang melakukan pembunuhan terhadap korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI, setelah saksi diperiksa di kepolisian (Polda Papua) baru saksi mengetahui bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi NIAS WANIMBO alias JENDRI WANIMBO, dan saksi DITIUS WENDA alias PERSON MURIB, serta 5 (lima) orang lainnya yang masih dalam pencarian pihak Kepolisian yakni orang yang bernama DOMIUS WENDA Alias DONI WENDA, orang yang bernama KAISAR WENDA, orang yang bernama YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA, orang yang bernama JONTABO Alias YUL, dan orang yang bernama YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI juga saksi RUPINUS MURIB alias RUDI KOMBA;
- Bahwa saksi ada menonton video pembunuhan terhadap korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI namun saksi tidak menonton secara penuh karena tidak kuat menontonnya;
- Bahwa dari menonton video yang saksi diterima dari saksi CHAROLINA BETSY MEXELINA, M.Si tersebut dapat memastikan bahwa korban perempuan yang dalam video tersebut adalah Almh. MAIKELIN MANDOSIR KURISI;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI tidak memiliki riwayat sakit yang parah atau membahayakan jiwa korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI;

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi jika korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI tidak memiliki permasalahan dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI selain seorang orang tua tunggal yang mengurus anak-anaknya juga bekerja sebagai kontraktor seperti bapak dan aktif di pembinaan anak-anak jalanan di Kota Jayapura;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI masih dalam keadaan hidup pada tanggal 30 Juli 2023 di Kab. Mimika setelah korban MAIKELIN MANDOSIR kembali dari Kab. Nduga;
- Bahwa saksi terakhir kali berhubungan via chat WhatsApp dengan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI pada tanggal 31 Juli 2023 yang berada di Wamena Kab. Jayawijaya dan mengetahui jika korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI tinggal di Hotel Putri Dani;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI berangkat ke Jayawijaya untuk menghadiri pelepasan tanah adat bersama Kepala Suku di Distrik Silo Karno Goga dan berusaha membebaskan pilot yang disandera oleh KKB;
- Bahwa pada hari rabu, tanggal 31 Agustus 2023, saksi berangkat ke Jayapura dari Timika guna kumpul keluarga besar tentang info dan video pembunuhan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI segera mencari kebenaran akan video pembunuhan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI ke pihak kepolisian Polda Papua serta membuat Laporan Polisi;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, saksi dan keluarga mendapatkan informasi jika korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI ditemukan di Kab. Lanny Jaya dalam keadaan meninggal dunia lalu segera saksi dan saksi HULDA P. MANDOSIR guna memastikan jenazah korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dan membawanya guna dimakamkan di Kota Jayapura;
- Bahwa jenazah korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dilakukan otopsi di RS Bhayangkara setelah tiba di Kota Jayapura guna memastikan penyebab kematian korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI yang menurut saksi tidak wajar;
- Bahwa saksi pada tubuh korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI terdapat luka tusuk benda tajam dan luka memar akibat pemukulan namun bukan luka bekas tembakan senjata api;

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada tubuh korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI terdapat luka sayatan pada dahi sebelah kanan dan luka tusuk benda tajam pada bagian perut;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan luka pada tubuh korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI karena saksi langsung pusing dan tidak kuasa melihat jenazah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengaitkan dengan pemberitaan di media bahwa anaknya korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dibunuh oleh kelompok KKB;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perdamaian yang difasilitasi oleh LMA di Wamena yang dilakukan antara keluarga para pelaku (para terdakwa) yakni terdakwa bersama-sama dengan saksi NIAS WANIMBO alias JENDRI WANIMBO, dan saksi DITIUS WENDA alias PERSON MURIB, serta yang masih dalam pencarian pihak Kepolisian yakni orang yang bernama DOMIUS WENDA Alias DONI WENDA, orang yang bernama KAISAR WENDA, orang yang bernama YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA, orang yang bernama JONTABO Alias YUL, dan orang yang bernama YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI juga saksi RUPINUS MURIB alias RUDI KOMBA dengan keluarga korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dengan menyerahkan uang sebesar kurang lebih 86 Juta dan 46 ekor babi, namun perdamaian tersebut saksi tolak dan keluarga besar korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI di Jayapura dan Timika tidak dilibatkan serta tidak ada pertemuan dengan keluarga para pelaku/terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya :

2. **Saksi HULDA P. MANDOSIR**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI adalah keponakan kandung dari saksi;
- Bahwa Tindak Pidana Pembunuhan terhadap korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI yang terjadi pada pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 09.30 Wit di Kampung Kolawa, Distrik/Kecamatan Kolawa, Kabupaten Lanny Jaya, Prov. Papua Pegunungan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIAS WANIMBO alias JENDRI WANIMBO, saksi DITIUS WENDA alias PERSON MURIB, orang yang bernama DONI WENDA, orang yang bernama KAISAR WENDA, orang yang bernama YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA, orang yang bernama JONTABO Alias YUL, dan orang yang bernama YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI;

- Bahwa pada awalnya saksi dan keluarga besar tidak mengetahui identitas orang yang melakukan pembunuhan terhadap korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI, setelah saksi diperiksa di kepolisian (Polda Papua) baru saksi mengetahui bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi NIAS WANIMBO alias JENDRI WANIMBO, dan saksi DITIUS WENDA alias PERSON MURIB, serta yang masih dalam pencarian pihak Kepolisian yakni orang yang bernama DOMIUS WENDA Alias DONI WENDA, orang yang bernama KAISAR WENDA, orang yang bernama YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA, orang yang bernama JONTABO Alias YUL, dan orang yang bernama YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI juga saksi RUPINUS MURIB alias RUDI KOMBA;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui pembunuhan terhadap korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dari menonton video yang saksi diterima dari saksi CHAROLINA BETSY MEXELINA, M.Si namun saksi tidak menonton secara penuh karena tidak kuat menontonnya;
- Bahwa dari menonton video yang saksi terima dari saksi CHAROLINA BETSY MEXELINA, M.Si tersebut dapat memastikan bahwa korban perempuan yang dalam video tersebut adalah Almh. MAIKELIN MANDOSIR KURISI;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI tidak memiliki riwayat sakit yang parah atau membahayakan jiwa korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI tidak memiliki permasalahan dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI selain seorang orang tua tunggal yang mengurus anak-anaknya juga bekerja sebagai kontraktor seperti bapak dan aktif di pembinaan anak-anak jalanan di Kota Jayapura;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI masih dalam keadaan hidup pada hari Minggu,

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Jap



tanggal 30 Juli 2023 di rumah saksi yang juga korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI tinggal bersama di Jalan Serui II No. 3 Dok IX Kel. Imbi Kec. Jayapura Utara Kota Jayapura;

- Bahwa pada pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 tersebut saksi yang akan berangkat ibadah ke gereja lalu korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI berpamitan dengan saksi dan saksi CHAROLINA BETSY MEXELINA, M.Si akan berangkat ke Jayawijaya dimana korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dijemput oleh 3 (tiga) orang lelaki yang saksi tidak kenal;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI berangkat ke Jayawijaya untuk mengurus pembebasan lahan milik bapaknya korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI;
- Bahwa setelah mendapat dan menonton video pembunuhan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI yang beredar juga di media sosial lalu adik saksi yakni saksi ELIZABETH MANDOSIR ibu kandung dari korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI yang tiba dari Timika guna kumpul keluarga besar tentang info dan video pembunuhan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI segera mencari kebenaran akan video pembunuhan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI ke pihak kepolisian Polda Papua serta membuat Laporan Polisi;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, saksi dan keluarga mendapatkan informasi jika korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI ditemukan di Kab. Lanny Jaya dalam keadaan meninggal dunia lalu segera saksi dan saksi ELIZABETH MANDOSIR guna memastikan jenazah korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dan membawanya guna dimakamkan di Kota Jayapura;
- Bahwa jenazah korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dilakukan otopsi di RS Bhayangkara setelah tiba di Kota Jayapura guna memastikan penyebab kematian korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI yang menurut saksi ELIZABETH MANDOSIR tidak wajar;
- Bahwa benar saksi dan saksi ELIZABETH MANDOSIR melihat beberapa luka pada tubuh korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI;
- Bahwa saksi dan saksi ELIZABETH MANDOSIR mengaitkan dengan pemberitaan di media bahwa anaknya korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dibunuh oleh kelompok KKB;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya :

3. **Saksi RICHI MARIO ROSARIO, SH**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi adalah sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mana saat ini saksi tergabung dalam Satgas Gakkum Operasi Damai Cartenz – 2023 yang bertugas melaksanakan Penegakkan Hukum terhadap gangguan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan Kelompok Kriminal Politik (KKP) di wilayah hukum Polda Papua;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan terkait perkara pembunuhan terhadap sdr MAIKELIN MANDOSIR KURISI dan terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wit saksi sedang menggunakan akun twitter saksi @rikilamera, kemudian saksi melihat phostingn dari akun @KagoyaSilas di Grup ULWMP NEWS tentang ***“dalam postingannya, disebutkan bahwa pasukan TPNPB Batalyon Egisu Kodap III Ndugama telah berhasil bunuh intel Indonesia atas nama Ibu Michelle Kurisi Doga di Wamena Papua pada tanggal 28 Agustus 2023.***
- Bahwa saksi mengenal foto tersebut adalah foto Phostingn terkait foto dan video pembunuhan terhadap sdr MAIKELIN MANDOSIR KURISI yang saksi lihat pada Aplikasi Twitter;
- Bahwa saksi mengenal video yang berdurasi 21 (dua puluh satu) detik tersebut, dimana pada tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wit saksi menonton video pembunuhan terhadap sdr MAIKELIN MANDOSIR KURISI tersebut di Handphone milik saksi.
- Bahwa saksi mendapatkan foto dan video tersebut pada tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wit dengan cara membuka Aplikasi Media Sosial Twitter milik saksi dan saksi melihat postingan di grup “TPN,PB OPM KODAP III DOGIYAI” selanjutnya saksi melihat postingan viral foto dan video yang berkaitan dengan Pembunuhan terhadap saudari MAIKELIN MANDOSIR KURISI.

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

4. **Saksi CHAROLINA BETSY MEXELINA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI adalah keponakan kandung dari saksi;
- Bahwa Tindak Pidana Pembunuhan terhadap korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI yang terjadi pada pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 09.30 Wit di Kampung Kolawa, Distrik/Kecamatan Kolawa, Kabupaten Lanny Jaya, Prov. Papua Pegunungan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi NIAS WANIMBO alias JENDRI WANIMBO, saksi DITIUS WENDA alias PERSON MURIB, orang yang bernama DONI WENDA, orang yang bernama KAISAR WENDA, orang yang bernama YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA, orang yang bernama JONTABO Alias YUL, dan orang yang bernama YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI juga saksi RUPINUS MURIB alias RUDI KOMBA;
- Bahwa pada awalnya saksi dan keluarga besar tidak mengetahui identitas orang yang melakukan pembunuhan terhadap korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI, setelah saksi diperiksa di kepolisian (Polda Papua) baru saksi mengetahui bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi NIAS WANIMBO alias JENDRI WANIMBO, dan saksi DITIUS WENDA alias PERSON MURIB, serta 5 (lima) orang lainnya yang masih dalam pencarian pihak Kepolisian yakni orang yang bernama DOMIUS WENDA Alias DONI WENDA, orang yang bernama KAISAR WENDA, orang yang bernama YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA, orang yang bernama JONTABO Alias YUL, dan orang yang bernama YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui pembunuhan terhadap korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dari menonton video yang saksi dapatkan di media sosial facebookk lalu memberitahukannya kepada saksi HULDA P. MANDOSIR namun saksi tidak menonton secara penuh karena tidak kuat menontonnya;
- Bahwa saksi dari menonton video yang saksi tersebut dapat memastikan bahwa korban perempuan yang dalam video tersebut adalah Almh. MAIKELIN MANDOSIR KURISI;

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi jika korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI tidak memiliki riwayat sakit yang parah atau membahayakan jiwa korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI tidak memiliki permasalahan dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI selain seorang orang tua tunggal yang mengurus anak-anaknya juga bekerja sebagai kontraktor seperti bapak dan aktif di pembinaan anak-anak jalanan di Kota Jayapura;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI masih dalam keadaan hidup pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 di rumah saksi yang juga korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI tinggal bersama di Jalan Serui II No. 3 Dok IX Kel. Imbi Kec. Jayapura Utara Kota Jayapura;
- Bahwa pada pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 tersebut saksi yang akan berangkat ibadah ke gereja lalu korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI berpamitan dengan saksi dan saksi CHAROLINA BETSY MEXELINA, M.Si akan berangkat ke Jayawijaya dimana korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dijemput oleh beberapa orang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI berangkat ke Jayawijaya untuk mengurus pembebasan lahan milik bapaknya korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI;
- Bahwa setelah mendapat dan menonton video pembunuhan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI yang beredar juga di media sosial lalu adik saksi yakni saksi ELIZABETH MANDOSIR ibu kandung dari korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI yang tiba dari Timika guna kumpul keluarga besar tentang info dan video pembunuhan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI segera mencari kebenaran akan video pembunuhan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI ke pihak kepolisian Polda Papua serta membuat Laporan Polisi;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, saksi dan keluarga mendapatkan informasi jika korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI ditemukan di Kab. Lanny Jaya dalam keadaan meninggal dunia lalu segera saksi HULDA P. MANDOSIR dan saksi ELIZABETH MANDOSIR guna memastikan jenazah korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dan membawanya guna dimakamkan di Kota Jayapura;

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenazah korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dilakukan otopsi di RS Bhayangkara setelah tiba di Kota Jayapura guna memastikan penyebab kematian korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI yang menurut saksi ELIZABETH MANDOSIR tidak wajar;
- Bahwa saksi, saksi HULDA P. MANDOSIR dan saksi ELIZABETH MANDOSIR melihat beberapa luka pada tubuh korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI;
- Bahwa saksi, saksi HULDA P. MANDOSIR dan saksi ELIZABETH MANDOSIR mengaitkan dengan pemberitaan di media bahwa anaknya korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dibunuh oleh kelompok KKB;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA, hadir dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sopir mobil triton warna hitam
- Bahwa saksi dimintai keterangan berkaitan dengan tindak pidana Pembunuhan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 Wit di Kampung Wininime Distrik Kolawa Kab Lanny Jaya.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat kejadian pembunuhan tersebut karena pada saat itu saksi bersama sdr PERSON MURIB di perintahkan untuk menjaga di jalan untuk memantau situasi, namun saksi hanya mendengar suara dari korban berteriak pada saat dibunuh.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2023 tidak ada pembicaraan terkait pembunuhan terhadap saudari MAIKELIN KURISI karena pada saat itu sdr PERSON hanya menitip pesan kepada istri saksi "besok om person mau pake mobil".
- Bahwa untuk pembunuhan tersebut saksi ketahui setelah di Kampung Wininime Distrik Kolawa Kab Lanny Jaya (lokasi bekas sensor) saksi mendengar suara teriakan dari sdri MAIKELIN KURISI tidak lama kemudian terdakwa DONI WENDA naik kejalan dan mengatakan "sudah aman, sudah aman" selanjutnya sdr JENDRI WANIMBO naik

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke jalan dan menanyakan kepada saksi "dimobil ada terpal" kemudian saksi menjawab "ia ada terpal" kemudian sdr JENDRI mengatakan "kita mau taru mayat di belakang mobil" kemudian saksi mengatakan "jangan aduh, ini mobil untuk mencari saksi tidak mau, kalau saksi tau begini saksi tidak mau antar" selanjutnya terdakwa DONI WENDA mengambil parang dan sarung tangan di dalam mobil dan kembali ke tempat lokasi sensor (pembunuhan) bersama sdr JENDRI WANIMBO.

- Bahwa r saksi berperan yang membawa mobil dan membawa sdr MAIKELIN KURISI dari wamena ke Kampung Wininime Distrik Kolawa Kab Lanny Jaya serta pada saat pembunuhan saya dan sdr PERSON MURIB berjaga-jaga di jalan besar.
- Bahwa saksi menerima uang bayaran pakai mobil adalah Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi semua keterangan yang saksi berikan di penyidik maupun dalam persidangan adalah benar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

6. Saksi **NALIGI KURISI**, yang dibacakan dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI adalah keponakan saksi dimana Bapak dari Korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI yakni sdra. MARTINUS KURISI adalah adik saksi dalam keluarga suku dengan marga yang sama yakni KURISI sehingga korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dalam silsilah keluarga saksi adalah keponakan saksi;
- Bahwa pertama kali saksi bertemu secara langsung dengan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI sekitar awal bulan Agustus di kediaman saksi di Jalan Hom-Hom Wamena Kab. Jayawijaya;
- Bahwa saksi ada bertemu lagi dengan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI keesokan harinya di kediaman saksi di Jalan Hom-Hom Wamena Kab. Jayawijaya dimana mereka bersama-sama jalan ke kampung di Distrik Silokarnodoga dan kali ketiga ketemu dengan saksi pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023, ketemu dengan saksi di kediaman saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat pertama kali Korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI datang ke kediaman saksi di jalan Hom-hom Wamena, bersama dengan seorang laki-laki pendatang dengan ciri-ciri berkepala botak, dimana saat itu Korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI mengenalkan laki-laki tersebut kepada saksi dengan nama “ini bapak Naingolan” saat Korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI datang dengan Sdra. NAINGGOLAN mereka menggunakan mobil strada berwarna hitam, dan tujuan Korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI datang dengan menyampaikan bahwa dirinya hendak membawa partai Gerindra dan meminta lokasi untuk membangun kantor Partai Gerindra Provinsi Papua Pegunungan;
- Bahwa benar pertemuan kedua Korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI datang ke kediaman saksi di jalan Hom-Hom Wamena Kab. Jayawijaya bersama dengan Sdr. NAINGGOLAN dengan menggunakan mobil strada hitam yang sama dan membawa 1 (satu) hewan babi dan kami langsung naik ke Honai adat Ilikima di Kampung Ilikima Distrik Silokarnodoga Kab. Jayawijaya, dan saat sampai di lokasi honai adat di Kampung Ilikima Distrik Silokarnodoga Kab. Jayawijaya kami membuat adat dan bakar batu hewan babi tersebut dan pada sore harinya sekitar pukul 15.45 WIT kami kembali ke Wamena Kab. Jayawijaya.
- Bahwa benar pada pertemuan ketiga, saksi bertemu dengan Korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI di kediaman saksi di Jalan Hom-Hom Wamena Kab. Jayawijaya, saat pagi hari sekitar pukul 07.45 WIT, dimana Korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI datang bersama dengan pak NAINGGOLAN dan Sdri. MARINUS KURISI menggunakan mobil strada hitam, dan saat meraka masuk ke kediaman saksi, Korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI menyampaikan kepada saksi dengan berkata “bapa saksi mau ke Nduga” lalu saksi menyampaikan “ko mau ke Nduga ini ko hati-hati karena orang- orang sudah tahu suku saksi ini suku NKRI, kalo orang-orang tau ko marga Kurisi ni bahaya” lalu Korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI menyampaikan “saksi sudah ketemu kodap-kodap di Yigi, Mbua, terus tidak ada apa-apa itu saya punya orang” lalu saksi menyampaikan “oke kalo begitu ko mau jalan, jalan sudah tapi hati-hati” lalu Korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI, Sdra. MARINUS KURISI dan pak NAINGGOLAN keluar dari kediaman saksi dan pergi dengan menggunakan mobil strada warna hitam.

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awalnya saksi tidak mengetahui identitas orang yang melakukan pembunuhan terhadap korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI, setelah saksi diperiksa di kepolisian (Polda Papua) serta adanya pengakuan serta perdamaian dari pihak keluarga yang mengakui melakukan pembunuhan terhadap korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI sehingga baru saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah terdakwa bersama-sama dengan saksi NIAS WANIMBO alias JENDRI WANIMBO, dan saksi DITIUS WENDA alias PERSON MURIB, serta yang masih dalam pencarian pihak Kepolisian yakni orang yang bernama DOMIUS WENDA Alias DONI WENDA, orang yang bernama KAISAR WENDA, orang yang bernama YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA, orang yang bernama JONTABO Alias YUL, dan orang yang bernama YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI juga saksi RUPINUS MURIB alias RUDI KOMBA;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, baha atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli dr. JIMMY V.J. SEMBAY, Sp.F.**, yang dibacakan dipersidangan memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar Ahli pernah diambil sumpah/janjinya sebagai ahli dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Ahli pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023;
 - Bahwa benar saksi pernah diminta keterangan sebagai saksi oleh ahli sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli yang bersangkutan;
 - Bahwa benar ahli diminta oleh penyidik Ditreskrimum Polda Papua Nomor B/1008/IX/Res.1.24/2023/Ditreskrimum tanggal 1 September 2023 untuk melakukan Visum Et Repertum mayat atas nama Maikelin Mandosir Kurisi;
 - Bahwa benar ahli memiliki Keahlian Brevet Ahli Kedokteran Forensik dan Medikolegal dari Kolegium Kedokteran Forensik dan Medikolegal Indonesia sejak 13 Desember 2014;
 - Bahwa benar ahli bekerja di Rumah sakit Bhayangkara Polda Papua sebagai dokter ahli Forensik;

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli melakukan pemeriksaan otopsi terhadap seorang mayat perempuan dengan identitas mayat Maikelin Mandosor Kurisiu pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira jam 19.02 Wit bertempat di ruang Jenazah RS Bhayangkara TK III Jayapura;
- Bahwa benar ahli pemeriksaan otopsi terhadap seorang mayat perempuan dengan identitas mayat Maikelin Mandosor Kurisiu pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira jam 19.02 Wit bertempat di ruang Jenazah RS Bhayangkara TK III Jayapura dalam 1 (satu) tim bersama Ipda Ari Susanto, Ipda drg. Realdy, Bripda Edo, Bripda Aprilia, Bintara magang, Luis, Ando, Billy dan Aksamina;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan kesimpulan dari hasil pemeriksaan/otopsi terhadap mayat atas nama MAIKELIN MANDOSIR KURISI adalah :

Pada mayat korban seorang perempuan yang berusia tiga puluh tahun ditemukan luka-luka lecet pada dahi dan anggota gerak atas serta luka-luka terbuka pada dahi dan tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul; luka-luka terbuka pada dada sisi kanan, pertengahan depan dinding dada serta punggung kiri, akibat kekerasan tajam.
- Bahwa benar ditemukan kerusakan organ paru kiri dan jantung, serta pendarahan di dalam rongga dada.
- Bahwa benar Sebab kematian korban adalah kekerasan tajam pada dada sisi kanan yang menembus masuk hingga rongga dada kiri, merusak bilik kanan dan serambi kanan jantung, serta menimbulkan pendarahan di dalam rongga dada.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan perbedaan luka akibat kekerasan benda tumpul dan luka akibat kekerasan benda tajam yaitu :

LUKA AKIBAT KEKERASAN BENDA TUMPUL adalah luka yang diakibatkan oleh trauma dengan permukaan tumpul dari benda penyebab yang bermacam-macam, dapat berupa memar, lecet dan luka terbuka dengan tepi tidak rata (luka robek);

LUKA AKIBAT KEKERASAN BENDA TAJAM adalah luka yang diakibatkan oleh trauma dengan permukaan benda penyebab yang tajam, dapat berupa luka terbuka, dengan tepi luka rata (luka potong, luka tusuk atau luka bacok)

Menimbang, bahwa atas pendapat ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak mengerti pendapat ahli tersebut ;

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Ahli dr. HENRY WIJAYA**, yang dibacakan dipersidangan memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Ahli pernah diambil sumpah/janjinya sebagai ahli dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Ahli pada hari Kamis, tanggal 07 September 2023;
- Bahwa benar saksi pernah diminta keterangan sebagai saksi oleh ahli sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli yang bersangkutan;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan melakukan pemeriksaan terhadap jenazah yang bernama MAIKELIN MANDOSIR KURISI, Ahli dan tim hanya melakukan pemeriksaan luar jenazah;
- Bahwa benar Berdasarkan pemeriksaan pada jenazah yang bernama MAIKELIN MANDOSIR KURISI saat di Instalasi Pemulasaran di dapat bentuk luka namun saat itu hanya melakukan pemeriksaan luar jenazah dan tidak dilakukan pemeriksaan dalam jenazah / otopsi sehingga Ahli tidak dapat menyimpulkan penyebab pasti dari kematian
- Bahwa benar telah diperiksa jenazah adalah seorang perempuan berusia kurang lebih tiga puluh tahun, warna kulit gelap, kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda kematian berupa kaku mayat dan lebam mayat. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau Autopsi;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan bisa saja luka ke empat, ke lima, ke enam, tujuh, delapan, Sembilan, sepuluh, sebelas, duabelas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas di sebabkan oleh benda tajam karena pada saat di lakukan pemeriksaan luar luka dari tubuh jenazah sudah dalam kondisi di jahit dan kami tidak membuka lagi jahitan yang ada di tubuh jenazah;
- Bahwa benar Ahli menerangkan Pada saat di lakukan pemeriksaan terhadap jenazah yang bernama MAIKELIN MANDOSIR KURISI tidak di lakukan Otopsi;

Menimbang, bahwa atas pendapat ahli tersebut Terdakwa tidak menyatakan mengerti ;

3. **Ahli ADE JODI HARMAWAN, S.T.**, yang dibacakan dipersidangan memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Ahli pernah diambil sumpah/janjinya sebagai ahli dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Ahli pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2024;

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diminta keterangan sebagai saksi oleh ahli sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli yang bersangkutan;
- Bahwa benar Pada Pemeriksaan Handphone merk VIVO, model Y21A, warna Ungu, IMEI1 : 863508068928678; IMEI2: 863508068928660; atas nama Ditiu Wenda alias Person Murib tidak ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa :

(detil hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORISKRIMINALISTIK BARANG BUKTI NOMOR LAB.: 251/FKF/XI/2023 tanggal 17 November 2023);

- Bahwa benar Pada Pemeriksaan Backup File Handphone merk VIVO, model Y16, warna Emas, IMEI1: 860033067337519; IMEI2: 860033067337501; atas nama Nias Wanimbo alias Jendri Wanimbo ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa :

Chat Facebook Messenger akun Bheny Murib Benius Murib kepada akun Mas Agun pertanggal 16/07/2023 10:39:53 sampai dengan 11/11/2023 06.09.20;

Chat Facebook Messenger akun Cho Wenda kepada akun Mas Agun pertanggal 27/03/2023 18:45:44 sampai dengan 03/10/2023 11:09:57;

Chat Facebook Messenger akun Person Murib kepada akun Mas Agun pertanggal 14/08/2023 23:33:52 sampai dengan 07/09/2023 13:10:32;

Chat Facebook Messenger akun Person Murib Wanell kepada akun Mas Agun pertanggal 10/07/2023 10:39:55 sampai dengan 31/07/2023 11:39:14;

Chat Facebook Messenger akun Rudiwanimbowanimo kepada akun Mas Agun pertanggal 21/03/2023 01:40:54 sampai dengan 26/10/2023 00:49:26;

Chat Facebook Messenger akun Yhes Wanimbo Pemberontak Winime kepada akun MasAgun pertanggal 23/07/2023 07:17:55 sampai dengan 13/11/2023 09:41:17;

(detil hasil pemeriksaan terdapat pada lampiran I – VI BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORISKRIMINALISTIK BARANG BUKTI NOMOR LAB.: 251/FKF/XI/2023 tanggal 17 November 2023).

- Pada Pemeriksaan Backup File Simcard Telkomsel ICCID: 896210052372il20528 atas nama Nias Wanimbo alias Jendri Wanimbo tidak ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan
- (detil hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORISKRIMINALISTIK BARANG BUKTI

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR LAB.: 251/FKF/XI/2023 tanggal 17 November 2023);

- Bahwa benar Pada Pemeriksaan Backup File Simcard Telkomsel ICCID: 8962100840252708988 atas nama Nias Wanimbo alias Jendri Wanimbo tidak ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan
(detil hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORISKRIMINALISTIK BARANG BUKTI
NOMOR LAB.: 251/FKF/XI/2023 tanggal 17 November 2023);
- Pada Pemeriksaan Backup File Memory Card merk SAMSUNG, jenis Micro SD, warna Hitam, kapasitas 8GB, Nomor Seri: AOF CAN2207ARTT atas nama Nias Wanimbo alias Jendri Wanimbo tidak ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan ;
- (detil hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORISKRIMINALISTIK BARANG BUKTI
NOMOR LAB.: 251/FKF/XI/2023 tanggal 17 November 2023);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak tahu tentang pendapat ahli tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada tahun 2023, pada hari Senin, 28 Agustus 2023 di Jalan Baru Kampung Kolawa Distrik Kolawa Kab.Lanny Jaya, perbatasan antara Kab.Lanny Jaya – Kab.Jayawijaya
- Bahwa terdakwa DOMIUS WENDA alias DONI WENDA ikut pertama memukul korban MISEL KURISI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu lalu terdakwa jalan keluar dari lokasi TKP menuju mobil untuk mengambil sarung tangan terdakwa melihat korban MISEL KURISI sudah dalam keadaan tertidur terlentang dan dalam keadaan berdarah, dimana yang ada saat ikut di TKP saudara ASWEN WENDA, JENDRI WANIMBO, PERSON MURIB, YONIUS WENDA alias KOTEKA, JHON TABO, KAISAR WENDA;
- Bahwa terdakwa sebelum melakukan eksekusi terhadap korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI, saya dan saudara ASWEN WENDA, JENDRI WANIMBO, PERSON MURIB, YONIUS WENDA, KOTEKA, JHON TABO, dan saudara KAISAR WENDA, sempat melakukan diskusi / rapat bersama.

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ikut rapat hanya dua kali di lokasi salah satu rumah di kompleks Tolikara-Misi Wamena dan di Komplek Pikhe wilayah Jibama, dengan maksud dan tujuan untuk melakukan interogasi terhadap korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI apakah dia mata-mata atau bukan, dan jika dia mata-mata harus dieksekusi;
- Bahwa terdakwa DOMIUS WENDA alias DONI WENDA ikut dengan mobil bersama-sama dengan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dari Wamena sampai di Jalan baru di distrik Kolawa lokasi TKP, dan terdakwa turun dari mobil lalu ikut bersama dengan korban ke dalam lokasi TKP lalu saat di dalam lokasi TKP saya melakukan pemukulan 2 (dua) kali terhadap korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI di bagian tubuh bagian belakang dan juga dibagian testa/kening kepala korban
- Bahwa terdakwa memegang kayu dengan menggunakan satu tangan, tangan bagian kanan lalu mengayunkan kayu saat memukul bagian tubuh belakang korban dan bagian testa korban dengan gaya ayun kayu yang lumayan keras;
- Bahwa terdakwa gunakan Kayu yang diambil dari sekitar lokasi TKP tersebut yang telah terpotong dan setelah itu memukul korban dan kayu yang digunakan tersebut terdakwa tinggalkan di sekita lokasi TKP.
- Bahwa awalnya Korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dalam posisi jongkok kemudian di interogasi oleh saudara ASWEN kemudian setelah di interogasi saudara ASWEN mengatakan "ini sudah terbukti eksekusi sudah" selanjutnya terdakwa mengambil kayu dan memukul korban di bagian badan belakang korban kemudian korban berteriak "aduhh mama" selanjutnya korban jatuh menghadap ke atas dan saya langsung menggenngam kayu buah dengan menggunakan tangan kanan dan mengayunkan ke bagian kepala depan korban (testa) dan korban berteriak "Tuhan Yesus tolong" dan terdakwa melihat kepala korban robek dan mengeluarkan darah selanjutnya saudara YONIUS melakukan penikaman ke bagian badan korban sehingga korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI kejang-kejang dan tidak bergerak lagi.
- Bahwa terdakwa pada saat di TKP menjelaskan teman-teman terdakwa sebagai berikut :

1) Saudari MICHELLE KURISI DOGA duduk dibatang kayu tumbang

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Jap



menghadap kearah Kab Jayawijaya;

- 2) Selanjutnya sdra ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA berdiri di depan sdri MICHELLE KURISI DOGA dengan jarak kurang lebih 1 meter pada saat melakukan pukul;
- 3) Dibelakang saudara ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA adalah sdr JONTABO dengan jarak tidak sampai 1 meter;
- 4) saudara JENDRI WANIMBO di bagian depan sebelah Kanan saudara MICHELLE KURISI DOGA dengan jarak kurang lebih 1,5 meter dekat saudara ASWEN Alias KORWA sambil melakukan perekaman video pada saat dilakukan pembunuhan terhadap sdri MICHELLE KURISI;
- 5) Terdakwa sendiri (DONI WENDA) berdiri di bagian kiri korban sdri MICHELLE KURISI DOGA dengan jarak kurang lebih 1 meter dan pada saat diperintahkan saudara ASWEN Alias KORWA untuk memukul tersangka memutar dari belakang korban MAIKELIN KURISI dan melakukan pemukulan dari bagian samping kanan korban yang duduk dibantalan kayu;
- 6) Saudara KAISAR WENDA berdiri dibagian kiri korban dan setelah korban meninggal Dunia saudara KAISAR WENDA maju mencabut kalung emas saudara MAIKELIN dan selanjutnya di serahkan kepada saudara ASWEN Alias KORWA;
- 7) Saudara KOTEKA berdiri di samping kiri Korban MAIKELIN KURISI dengan jarak tidak sampai 1 meter (posisi berdekatan dengan saudara KAISAR WENDA);
- 8) Saudara YONIUS WENDA berdiri di kiri Korban dengan jarak kurang lebih berjarak tidak sampe 1 meter (posisi sama dengan saudara KAISAR WENDA dan sdr KOTEKA) dan setelah tersangka melakukan pemukulan saudara YONIUS WENDA maju mendekati korban dan melakukan penikaman menggunakan pisau;
9. Saudara JONTABO berdiri di belakang sdr KOTEKA, sdr YONIUS WENDA dan sdr KAISAR WENDA dengan jarak tidak sampai 1,5 meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana training panjang warna hitam merek ADIDAS;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna kombinasi hitam dan putih;
- 1 (satu) lembar jaket warna coklat kombinasi warna hitam;
- 1 (satu) lembar jaket warna biru tua;
- 4 (empat) lembar sarung tangan warna putih;
- 2 (dua) buah pembungkus sarung tangan berwarna putih;
- 1 (satu) batang ranting kayu;
- 1 (satu) batang kayu salah satu ujungnya telah diruncingkan;
- 1 (satu) buah sepatu jungle boot warna hitam yang telah terpotong- potong;
- 1 (satu) botol air mineral kemasan merk Pikeyro;
- 1 (satu) lembar masker warna hitam;
- 1 (satu) bungkus dos rokok Surya yang berisi 1 (satu) batang rokok Surya;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5000,- (lima ribuan rupiah);
- 8 (delapan) buah pinang;
- 1 (satu) buah sirih;
- 2 (dua) buah kapur sirih.
- 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi shada Triton warna hitam nomor Polisi B 9150 LI;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy STNK dengan nomor Polisi B 9150 LI dengan nama Pemilik an. NURLELAH;
- 1 (satu) buah kunci mobil Mitsubishi dengan gantungan kalung manik – manik;

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp Merk VIVO V2'166 imeil (861895065364490) Iimei2 (8618950653644482) dengan sim Card 082223024899
- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk 16 GB berwarna hitam merah
- 1 (satu) unit Hp Merk Redmi A1 imeil (866681061717088) Iimei2 (860681061717096) dengan sim Card 082213485331;
- 1 (satu) unit Hp Merk VIVO Y16 imei1 (86003306733067337519) Iimei2 (860033067337501) dengan sim Card1 6281240270898, sim card2 6282223542052 dan 1 (satu) Micro-SD merk samsung 8 GB.

Bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 09.30 Wit di Kampung Kolawa, Distrik/Kecamatan Kolawa, Kabupaten Lanny Jaya, Prov. Papua Pegunungan telah terjadi tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa **DOMIUS WENDA alias DONI** bersama-sama dengan saksi NIAS WANIMBO alias JENDRI WANIMBO, saksi DITIUS WENDA alias PERSON MURIB, saksi KAISAR WENDA, saksi YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA, saksi JONTABO Alias YUL, dan saksi YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI terhadap korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI ;
- Bahwa benar peristiwa pembunuhan terjadi berawal terdakwa **DOMIUS WENDA alias DONI**, saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB dan saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO bersama-sama pergi menuju ke Kampung Potikelek ke sebuah rumah yakni rumah orang yang bernama WATINA WANIMBO yang merupakan tante dari saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO, dan setibanya disana, saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB dan saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO sambil minum minuman kopi, saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB menyampaikan informasi bahwa perempuan yang bernama MAEKELIN (korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI) telah secara diam-diam sudah mau masuk ke daerah Lanny Jaya mau bawa Bama (Bahan Makanan) dan sepertinya mau tangkap anggota TPNPB ambil kepala orang tua (maksudnya

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah menangkap Egianus Kogeya dan teman-temannya), dan juga akan membuat orang ketakutan sehingga kita bunuh saja, sambil saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO memperlihatkan foto-toto korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI;

- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023, sekira pukul 19.30 Wit, saksi ARIS WENDA mendapat telepon dari KANI WENDA yang mengajak minum kopi dirumahnya, setelah itu, saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB bisa datang saja. selanjutnya saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO, saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB, dan terdakwa DONI WENDA dan saksi YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA pergi menuju rumah saksi KANI WENDA, sesampainya disana, saksi KANI WENDA menyediakan minuman kopi. Kemudian, saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO mulai bicara terkait korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI yakni "ini foto korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI (sambil menunjukan foto korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI kepada, saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB, terdakwa DONI WENDA saksi YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA);
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekitar pukul 06.00 Wit, saksi ARIS WENDA ke terminal Lanny Jaya di pertigaan jalan Irian atas lalu bertemu saksi RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA yang mengemudikan mobil, yang ditumpangi oleh saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB, saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO, YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA, terdakwa DONI WENDA, saksi KAISAR WENDA, saksi JONTABO Alias YUL dan saksi YONIS WENDA Alias YONIUS WENDA alias YONI;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.20 WIT, mobil yang dikemudikan oleh saksi RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA dan ditumpangi terdakwa, saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB, saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO, terdakwa DONI WENDA, saksi YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA, saksi KAISAR WENDA, saksi JONTABO Alias YUL, saksi YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI serta korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI tiba di tanjakan tengah hutan tepatnya kampung Kolawa, Distrik Kolawa, Kab. Lanny Jaya, segera terdakwa meminta saksi RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA untuk menghentikan mobil dan menyuruh korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI untuk turun dan keluar dari dalam mobil sambil meminta telepon genggam milik korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI lalu memeriksa isinya lalu terdakwa serahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB, selanjutnya saksi Aris wenda menyuruh korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI untuk berjalan masuk ke arah hutan dengan diikuti oleh saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO, dan terdakwa DONI WENDA dan saksi YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA, sedangkan saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB berjaga-jaga di pinggir jalan bersama saksi RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA;

- Bahwa saat berada di dalam hutan yakni lokasi bekas senso/pemotongan kayu, korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI disuruh duduk diatas serbuk bekas lalu dikelilingi dan diinterogasi oleh terdakwa, DONI WENDA, dan Saksi ARIS WENDA, saksi YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA, saksi KAISAR WENDA, saksi JONTABO Alias YUL, saksi YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI sedangkan saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO merekam dengan menggunakan telepon genggam segala aksi perbuatan interogasi terhadap korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI. Kemudian, terdakwa DONI WENDA segera memukul korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dengan menggunakan sebilah kayu yang mengenai bagian kepala sebelah kanan hingga korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI terjatuh berbaring di tanah dan saat korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI bangun berbalik badan, saksi YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI mencabut sebilah pisau dan menusukkannya ke bagian ulu hati dari korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI yang membuat korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI berteriak kesakitan dan terjatuh ke tanah tak berdaya. Kemudian, saksi KAISAR WENDA mendekati korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI guna memastikan kondisi korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI setelah dipastikan meninggal, lalu saksi KAISAR WENDA mengambil kalung emas yang dipakai oleh korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dengan cara menariknya hingga terlepas. Melihat hal tersebut saksi ARIS WENDA segera meminta agar tidak ada yang mengambil barang-barang milik korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI tapi diserahkan kepada saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB karena dia yang mengatur hingga lancarnya aksi mereka membunuh korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI. Kemudian, saksi YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA, saksi KAISAR WENDA, saksi JONTABO Alias YUL, saksi YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI dan saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO segera menutupi mayat korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dengan dedaunan sedangkan terdakwa DONI WENDA pergi ke arah

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan menuju ke mobil di mana saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB dan saksi RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA sedang berjaga-jaga di pinggir jalan guna mengambil sarung tangan;

- Bahwa kemudian terdakwa, DONI WENDA saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO, saksi YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA, saksi KAISAR WENDA, saksi JONTABO Alias YUL, dan saksi YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI keluar dari dalam hutan, di mana saksi ARIS WENDA mengambil sepatu bot milik korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI lalu di potong-potong sepatu bot tersebut dan melemparkannya ke sebelah kiri jalan. Setelah selesai membunuh korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI, selanjutnya saksi RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA mengemudikan mobil bersama terdakwa, saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB, saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO, terdakwa DONI WENDA, saksi YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA, saksi KAISAR WENDA, saksi JONTABO Alias YUL, saksi YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI kembali melanjutkan perjalanan menuju Kota Tiom, Kab. Lanny Jaya dengan membawa tas milik korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI, namun tidak sampai Kota Tiom tepatnya di tempat galian pasir yakni Kampung Wiringgambut, saksi RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA meminta agar kembali ke Wamena dengan alasan solar menipis, sehingga mobil putar balik menuju Wamena. Dalam perjalanan kembali ke Wamena tersebut, tepatnya di kali Baliem, saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB membuang pinang yang dibeli oleh korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dan barang-barang lain milik korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI, setelah terdakwa dan yang lainnya tiba di Wamena, terdakwa turun di jalan Irian dekat terminal Lanny Jaya Sinakma karena motor terdakwa titip disana, setelah itu terdakwa pulang menuju ke rumah terdakwa di Weme samping Kodim Wamena, lalu pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, terdakwa ada pergi lagi ke Lanny Jaya karena orang tua terdakwa meninggal dunia ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Mayat Nomor : VER/352/120/VR/2023, tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HENRY WIJAYA, dokter PTT RSUD Wamena, dengan Hasil Pemeriksaan :

Identitas mayat : MAIKELIN MANDOSIR KURISI

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan terhadap jenazah

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut koma maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah adalah seprang perempuan berusia kurang lebih tiga puluh tahun warna kulit gelap koma kesan gizi cukup titik Dari pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda kematian berupa kaku mayat dan lebam mayat titik Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau autopsi titik

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh RSUD Wamena Nomor : 1307/474.3/RSUD WMX/2023, tanggal 01 September 2023 oleh dr. HENDRY WIJAYA Dokter pada RSUD Wamena yang menyatakan Bahwa Sdri. MAIKELIN MANDOSIR KURISI benar-benar telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, jam 15.36 Wit. Sebab kematian karena henti jantung dan henti nafas.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (Otopsi) Mayat Nomor : VER/45/KES.3/2023/Rumkit, tanggal 01 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. JIMMY V.J. SEMBAY, Sp.F, dokter mitra pada Rumah Sakit Kepolisian Bhayangkara Tingkat III Jayapura Polda Papua, dengan Hasil Pemeriksaan :

Identitas mayat : MAIKELIN MANDOSIR KURISI

Kesimpulan :

Pada mayat korban seorang perempuan yang berusia tiga puluh tahun ditemukan luka-luka lecet pada dahi dan anggota gerak atas serta luka-luka terbuka pada dahi dan tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul; luka-luka terbuka pada dada sisi kanan, pertengahan depan dinding dada serta punggung kiri, akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan kerusakan organ paru kiri dan jantung, serta perdarahan di dalam rongga dada.

Sebab kematian korban adalah kekerasan tajam pada dada sisi kanan yang menembus masuk hingga rongga dada kiri, merusak bilik kanan dan serambi kanan jantung, serta menimbulkan perdarahan di dalam rongga dada ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu ;
3. Unsur merampas nyawa orang lain ;
4. Unsur mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa pengertian "*barang siapa*" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Perumusan unsur "*barang siapa*" dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu "*setiap orang*" yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah "*orang*" yang bernama **DOMIUS WENDA Alias DONI WENDA** yang dalam pemeriksaan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan Terdakwa, telah terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan oleh karenanya tidak terdapat adanya "*alasan pemaaf*" maupun "*alasan pembenar*" yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur "*Barang Siapa*" seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu :

Menimbang, bahwa dalam KUHP pada dasarnya tidak memiliki penjelasan lanjut mengenai pengertian kesengajaan . Namun dalam Memorie Van Toelichting disebutkan bahwa kensengajaan adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Hal ini mengandung arti bahwa individu atau personal yang Undang-undang nyatakan bahwa pidana pada umumnya baiknya dijatuhkan hanya pada siapa saja yang melakukan perbuatan terlarang , dengan suatu niat di kehendaki dan mengetahui dengan jelas apa yang diperbuat ;

Menimbang, bahwa pengertian direncanakan lebih dahulu ("*voorbedachte rade*") sama dengan antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenang memikirkan , misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan . "Tempoh" ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempoh itu sipembuat dengan tenag masih dapat berpikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak dipergunakan ;

Menimbang, bahwa dari pengertian ketentuan hukum diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi ,ahli, keterangan dari terdakwa serta barang bukti benar bahwa terdakwa **DOMIUS WENDA alias DONI**, saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB dan saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO bersama-sama pergi menuju ke Kampung Potikelek ke sebuah rumah yakni rumah orang yang bernama WATINA WANIMBO yang merupakan tante dari saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO. Setibanya disana, saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB dan saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO sambil minum minuman kopi, saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB menyampaikan informasi bahwa perempuan yang bernama MAEKELIN (korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI) telah secara diam-diam sudah mau masuk ke daerah Lanny Jaya mau bawa Bama (Bahan Makanan) dan sepertinya mau tangkap anggota TPNPB ambil kepala orang tua (maksudnya adalah menangkap Egianus Kogeya dan teman-temannya), dan juga akan membuat orang ketakutan sehingga kita bunuh saja, sambil saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO memperlihatkan foto-toto korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023, sekira pukul 19.30 Wit, saksi ARIS WENDA mendapat telepon dari KANI WENDA yang mengajak minum kopi dirumahnya, setelah itu , saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB bisa datang saja. selanjutnya saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO, saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB, dan terdakwa DONI WENDA dan saksi YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA pergi menuju rumah saksi KANI WENDA, sesampainya disana, saksi KANI WENDA menyediakan minuman kopi. Kemudian, saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO mulai bicara terkait korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI yakni "ini foto korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI kepada, saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB, terdakwa DONI WENDA saksi YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA);

Halaman 54 dari 65 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 06.00 Wit, saksi ARIS WENDA ke terminal Lanny Jaya di pertigaan jalan Irian atas lalu bertemu saksi RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA yang mengemudikan mobil, yang ditumpangi oleh saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB, saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO, YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA, terdakwa DONI WENDA, saksi KAISAR WENDA, saksi JONTABO Alias YUL dan saksi YONIS WENDA Alias YONIUS WENDA alias YONI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 09.20 WIT, mobil yang dikemudikan oleh saksi RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA dan ditumpangi terdakwa, saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB, saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO, terdakwa DONI WENDA, saksi YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA, saksi KAISAR WENDA, saksi JONTABO Alias YUL, saksi YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI serta korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI tiba di tanjakan tengah hutan tepatnya kampung Kolawa, Distrik Kolawa, Kab. Lanny Jaya, segera terdakwa meminta saksi RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA untuk menghentikan mobil dan menyuruh dengan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI untuk turun dan keluar dari dalam mobil sambil meminta telepon genggam milik korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI lalu memeriksa isinya dan terdakwa serahkan kepada saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB, selanjutnya saksi Aris wenda menyuruh korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI untuk berjalan masuk ke arah hutan dengan diikuti oleh saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO, dan terdakwa DONI WENDA dan saksi YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA, sedangkan saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB berjaga-jaga di pinggir jalan bersama saksi RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA;

Menimbang, bahwa saat berada di dalam hutan yakni lokasi bekas senso/pemotongan kayu, korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI disuruh duduk diatas serbuk bekas lalu dikelilingi dan diinterogasi oleh terdakwa, DONI WENDA, dan Saksi ARIS WENDA, saksi YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA, saksi KAISAR WENDA, saksi JONTABO Alias YUL, saksi YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI sedangkan saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO merekam dengan menggunakan telepon genggam segala aksi perbuatan interogasi terhadap korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI. Kemudian, terdakwa DONI WENDA segera memukul korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dengan menggunakan sebilah kayu yang

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai bagian kepala sebelah kanan hingga korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI terjatuh berbaring di tanah dan saat korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI bangun berbalik badan, saksi YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI mencabut sebilah pisau dan menusukkannya ke bagian ulu hati dari korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI yang membuat korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI berteriak kesakitan dan terjatuh ke tanah tak berdaya. Kemudian, saksi KAISAR WENDA mendekati korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI guna memastikan kondisi korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI setelah dipastikan meninggal, lalu saksi KAISAR WENDA mengambil kalung emas yang dipakai oleh korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dengan cara menariknya hingga terlepas. Melihat hal tersebut saksi ARIS WENDA segera meminta agar tidak ada yang mengambil barang-barang milik korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI tapi diserahkan kepada saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB karena dia yang mengatur hingga lancarnya aksi mereka membunuh korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI. Kemudian, saksi YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA, saksi KAISAR WENDA, saksi JONTABO Alias YUL, saksi YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI dan saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO segera menutupi mayat korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dengan dedaunan sedangkan terdakwa DONI WENDA pergi ke arah jalan menuju ke mobil di mana saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB dan saksi RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA sedang berjaga-jaga di pinggir jalan guna mengambil sarung tangan;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa, DONI WENDA saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO, saksi YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA, saksi KAISAR WENDA, saksi JONTABO Alias YUL, dan saksi YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI keluar dari dalam hutan, di mana saksi ARIS WENDA mengambil sepatu bot milik korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI lalu di potong-potong sepatu bot tersebut dan melemparkannya ke sebelah kiri jalan. Setelah selesai membunuh korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI, selanjutnya saksi RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA mengemudikan mobil bersama terdakwa, saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB, saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO, terdakwa DONI WENDA, saksi YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA, saksi KAISAR WENDA, saksi JONTABO Alias YUL, saksi YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI kembali melanjutkan perjalanan menuju Kota Tiom, Kab. Lanny Jaya dengan membawa tas milik korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI, namun tidak sampai Kota Tiom tepatnya di tempat galian pasir yakni Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiringgambut, saksi RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA meminta agar kembali ke Wamena dengan alasan solar menipis, sehingga mobil putar balik menuju Wamena. Dalam perjalanan kembali ke Wamena tersebut, tepatnya di kali Baliem, saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB membuang pinang yang dibeli oleh korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dan barang-barang lain milik korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI, setelah terdakwa dan yang lainnya tiba di Wamena, terdakwa turun di jalan Irian dekat terminal Lanny Jaya Sinakma karena motor terdakwa titip disana, setelah itu terdakwa pulang menuju ke rumah terdakwa di Weme samping Kodim Wamena, lalu pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, terdakwa ada pergi lagi ke Lanny Jaya karena orang tua terdakwa meninggal dunia ;

Ad.3. Unsur merampas nyawa orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, ahli maupun keterangan terdakwa sendiri, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama saksi NIAS WANIMBO alias JENDRI WANIMBO, saksi DITIUS WENDA alias PERSON MURIB, terdakwa DONI WENDA, saksi KAISAR WENDA, saksi YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA, saksi JONTABO Alias YUL, dan saksi YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI tersebut korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI meninggal dunia sebagaimana terurai dari hasil Visum Et Repertum Mayat Nomor : VER/352/120/VR/2023, tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HENRY WIJAYA, dokter PTT RSUD Wamena, dengan Hasil Pemeriksaan :

Identitas mayat : MAIKELIN MANDOSIR KURISI

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan terhadap jenazah tersebut koma maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah adalah seprang perempuan berusia kurang lebih tiga puluh tahun warna kulit gelap koma kesan gizi cukup titik Dari pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda kematian berupa kaku mayat dan lebam mayat titik Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau autopsi titik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh RSUD Wamena Nomor : 1307/474.3/RSUD WMX/2023, tanggal 01 September 2023 oleh dr. HENDRY WIJAYA Dokter pada RSUD Wamena yang menyatakan Bahwa Sdri. MAIKELIN MANDOSIR KURISI benar-benar telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, jam 15.36 Wit. Sebab kematian karena henti jantung dan henti nafas.

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (Otopsi) Mayat Nomor : VER/45/KES.3/2023/Rumkit, tanggal 01 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. JIMMY V.J. SEMBAY, Sp.F, dokter mitra pada Rumah Sakit Kepolisian Bhayangkara Tingkat III Jayapura Polda Papua, dengan Hasil Pemeriksaan :

Identitas mayat : MAIKELIN MANDOSIR KURISI

Kesimpulan :

Pada mayat korban seorang perempuan yang berusia tiga puluh tahun ditemukan luka-luka lecet pada dahi dan anggota gerak atas serta luka-luka terbuka pada dahi dan tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul; luka-luka terbuka pada dada sisi kanan, pertengahan depan dinding dada serta punggung kiri, akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan kerusakan organ paru kiri dan jantung, serta perdarahan di dalam rongga dada.

Sebab kematian korban adalah kekerasan tajam pada dada sisi kanan yang menembus masuk hingga rongga dada kiri, merusak bilik kanan dan serambi kanan jantung, serta menimbulkan perdarahan di dalam rongga dada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas , maka dengan demikian unsur “merampas nyawa orang lain”, telah tecrpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, ahli maupun keterangan terdakwa sendiri terungkap bahwa terdakwa, saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB dan saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO bersama-sama pergi menuju ke Kampung Potikelek ke sebuah rumah yakni rumah orang yang bernama WATINA WANIMBO yang merupakan tante dari saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO. Setibanya disana, terdakwa, saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB dan saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO sambil minum minuman kopi, saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB menyampaikan informasi bahwa perempuan yang bernama MAEKELIN (korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI) telah secara diam-diam sudah mau masuk ke daerah Lanny Jaya mau bawa Bama (Bahan Makanan) dan sepertinya mau tangkap anggota TPNPB ambil kepala orang tua (maksudnya adalah menangkap Egianus Kogeya dan teman-temannya), dan juga akan membuat orang ketakutan sehingga kita bunuh saja, sambil saksi NIAS WANIMBO Alias

Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JENDRI WANIMBO memperlihatkan foto-toto korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023, sekira pukul 19.30 Wit, terdakwa mendapat telepon dari orang yang bernama KANI WENDA yang mengajak minum kopi dirumahnya, setelah itu segera terdakwa, saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB bisa datang saja. selanjutnya terdakwa bersama saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO, saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB, terdakwa DONI WENDA dan saksi YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA pergi menuju rumah saksi KANI WENDA, sesampainya disana, saksi KANI WENDA menyediakan minuman kopi. Kemudian, saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO mulai bicara terkait korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI yakni "ini foto korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI (sambil menunjukan foto korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI kepada terdakwa, saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB, terdakwa DONI WENDA dan saksi YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA);

Menimbang, bahwa saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB menjelaskan bahwa benar perempuan ini (korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI) sudah Banpol (mata-mata/intel), dan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI mau naik ke Lanny Jaya dengan membawa barang-barang berupa Sayur, Bama (bahan makanan) dan babi besar, nanti hari Senin, korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI akan naik ke Lanny Jaya, lalu terdakwa menyampaikan kalau teman-teman lain sudah siap untuk sama-sama berangkat ke Tiom, Kab. Lanny Jaya, selesai acara bakar batu baru malamnya kita bunuh korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI, selanjutnya terdakwa, saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO, saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB, dan terdakwa DONI WENDA dan saksi YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA sepakat bersama-sama membunuh korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI di jalan baru Kab. Lanny Jaya baru supaya tidak ada yang melihat pada saat korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dibunuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 06.00 Wit, saksi ARIS WENDA ke terminal Lanny Jaya di pertigaan jalan Irian atas bertemu saksi RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA yang mengemudikan mobil, yang ditumpangi oleh saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB, saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO, saksi YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA, terdakwa DONI WENDA, saksi KAISAR WENDA, saksi JONTABO Alias YUL dan saksi YONIS

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WENDA Alias YONIUS WENDA alias YONI;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 09.20 WIT, mobil yang dikemudikan oleh saksi RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA dan ditumpangi terdakwa, saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB, saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO, terdakwa DONI WENDA, saksi YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA, saksi KAISAR WENDA, saksi JONTABO Alias YUL, saksi YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI serta korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI tiba di tanjakan tengah hutan tepatnya kampung Kolawa, Distrik Kolawa, Kab. Lanny Jaya, segera terdakwa meminta saksi RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA untuk menghentikan mobil dan menyuruh dengan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI untuk turun dan keluar dari dalam mobil sambil meminta telepon genggam milik korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI lalu memeriksa isinya dan terdakwa serahkan kepada saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB, selanjutnya terdakwa menyuruh korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI untuk berjalan masuk ke arah hutan dengan diikuti oleh saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO, terdakwa DONI WENDA dan saksi YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA, sedangkan saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB berjaga-jaga di pinggir jalan bersama saksi RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA;

Menimbang, bahwa pada saat berada di dalam hutan yakni lokasi bekas senso/pemotongan kayu, korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI disuruh duduk diatas serbuk bekas lalu dikelilingi dan diinterogasi oleh saksi ARIS WENDA, terdakwa DONI WENDA, saksi YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA, saksi KAISAR WENDA, saksi JONTABO Alias YUL, saksi YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI sedangkan saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO merekam dengan menggunakan telepon genggam segala aksi perbuatan interogasi terhadap korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI. Kemudian, terdakwa DONI WENDA segera memukul korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dengan menggunakan sebilah kayu yang mengenai bagian kepala sebelah kanan hingga korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI terjatuh berbaring di tanah dan saat korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI bangun berbalik badan, saksi YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI mencabut sebilah pisau dan menusukkannya ke bagian ulu hati dari korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI yang membuat korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI berteriak kesakitan dan terjatuh ke tanah tak berdaya. Kemudian, saksi KAISAR WENDA mendekati korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI guna memastikan kondisi korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI setelah dipastikan meninggal,

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Jap



lalu saksi KAISAR WENDA mengambil kalung emas yang dipakai oleh korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dengan cara menariknya hingga terlepas. Melihat hal tersebut saksi Aris Wenda segera meminta agar tidak ada yang mengambil barang-barang milik korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI tapi diserahkan kepada saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB karena dia yang mengatur hingga lancarnya aksi mereka membunuh korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI. Kemudian, terdakwa DONI WENDA, saksi YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA, saksi KAISAR WENDA, saksi JONTABO Alias YUL, saksi YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI dan saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO segera menutupi mayat korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dengan dedaunan sedangkan terdakwa DONI WENDA pergi ke arah jalan menuju ke mobil di mana saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB dan saksi RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA sedang berjaga-jaga di pinggir jalan guna mengambil sarung tangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur "*mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*" , telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-rigannya kepada terdakwa dari tuntutan Pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum "*dengan mengingat*" tujuan Penjatuhan pidana bukanlah pembalasan dendam atau pemenjaraan tetapi bertujuan mendidik dengan memberi kesempatan terhadap orang tersebut memperbaiki tingkah lakunya ditengah-tengah pergaulan masyarakat dan keluarga, Majelis Hakim berpendapat oleh karena pembelaan tersebut tidak masuk pada substansi materi pokok perkara maka akan dipertimbangkan bersama-sama pertimbangan yang meringankan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna hitam, 1 (satu) lembar celana training panjang warna hitam merek ADIDAS, 1 (satu) pasang kaos kaki warna kombinasi hitam dan putih, 1 (satu) lembar jaket warna coklat kombinasi warna hitam, 1 (satu) lembar jaket warna biru tua, 4 (empat) lembar sarung tangan warna putih, 2 (dua) buah pembungkus sarung tangan berwarna putih, 1 (satu) batang ranting kayu, 1 (satu) batang kayu salah satu ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah sepatu jungle boot warna hitam yang telah terpotong- potong, 1 (satu) botol air mineral kemasan merk Pikeyro , 1 (satu) lembar masker warna hitam, 1 (satu) bungkus dos rokok Surya yang berisi 1 (satu) batang rokok Surya, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5000,- (lima ribuan rupiah), 8 (delapan) buah pinang, 1 (satu) buah sirih , 2 (dua) buah kapur sirih, 1 (satu) Micro SD merek Samsung 8 GB dan 1 (satu) buah flash disk merek sandisk 16 GB berwarna hitam merah **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Mitsubishi shada Triton warna hitam nomor Polisi B 9150 LI, 1 (satu) Lembar Foto Copy STNK dengan nomor Polisi B 9150 LI dengan nama Pemilik an. NURLELAH, dan 1 (satu) buah kunci mobil Mitsubishi dengan gantungan kalung manik – manik, **Dikembalikan kepada yang berhak** , sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Merk VIVO V2'166 imeil (861895065364490) Imei2 (8618950653644482) dengan sim Card 082223024899, 1 (satu) unit Hp merk Redmi A1 Imei1 (866681061717088) Imei2 (860681061717096) dengan sim card 0822233485331 , 1 (satu) unit Hp Merk VIVO V16 Imei1 (86003306733067337519) Imei2 (860033067337501) dengan Simcard 081240270696 sim card2 082223542052, **Dirampas untuk Negara ;**



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi ;
- Sudah ada perdamaian dengan keluarga besar Kurisi melalui Peradilan Adat antara Terdakwa dengan keluarga korban MICHAEL KURISI DOGA sudah terjadi perdamaian secara hukum adat yang berlaku di antara Terdakwa dengan Korban di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DOMIUS WENDA alias DONI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Bersama-sama melakukan pembunuhan berencana"** sebagaimana dalam dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar baju lengan panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana training panjang warna hitam merek ADIDAS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang kaos kaki warna kombinasi hitam dan putih;
- 1 (satu) lembar jaket warna coklat kombinasi warna hitam;
- 1 (satu) lembar jaket warna biru tua;
- 4 (empat) lembar sarung tangan warna putih;
- 2 (dua) buah pembungkus sarung tangan berwarna putih;
- 1 (satu) batang ranting kayu;
- 1 (satu) batang kayu salah satu ujungnya telah diruncingkan;
- 1 (satu) buah sepatu jungle boot warna hitam yang telah terpotong- potong;
- 1 (satu) botol air mineral kemasan merk Pikeyro;
- 1 (satu) lembar masker warna hitam;
- 1 (satu) bungkus dos rokok Surya yang berisi 1 (satu) batang rokok Surya;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5000,- (lima ribuan rupiah);
- 8 (delapan) buah pinang;
- 1 (satu) buah sirih;
- 2 (dua) buah kapur sirih.
- 1 (satu) Micro SD merek Samsung 8 GB
- 1 (satu) buah flask disk merek sandisk 16 GB berwarna hitam merah

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi shada Triton warna hitam nomor Polisi B 9150 LI;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy STNK dengan nomor Polisi B 9150 LI dengan nama Pemilik an. NURLELAH;
- 1 (satu) buah kunci mobil Mitsubishi dengan gantungan kalung manik – manik;

Dikembalikan kepada yang berhak

- 1 (satu) unit Hp Merk VIVO V2'166 imeil (861895065364490) Imei2 (8618950653644482) dengan sim Card 082223024899.
- 1 (satu) unit Hp merek Redmi A1 Imel1 (866681061717088) Imel2 (860681061717096) dengan sim card 0822233485331
- 1 (satu) unit Hp Merk VIVO V16 Imel1 (86003306733067337519) Imel2 (860033067337501) dengan Simcard 081240270696 sim card2 082223542052

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.-(lima ribu rupiah) ;

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025., oleh kami, Roberto Naibaho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lidia Awinero, S.H., M.H., Andi Asmuruf, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Claudia Youline, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Achmad Kobarubun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lidia Awinero, S.H., M.H.

Roberto Naibaho, S.H.

Andi Asmuruf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Claudia Youline, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)